

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

৪ঠা নভেম্বর ১৯৭২

ভূমিকা

আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং জাতীয় স্বাধীনতার এক ঐতিহাসিক যুদ্ধের মাধ্যমে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ;

এই অঙ্গীকার করা হচ্ছে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পরম আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো উচ্চ আদর্শসমূহ—যা আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধে নিজেদের উৎসর্গ করতে এবং আমাদের সাহসী শহীদদের জীবন উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল—সেগুলোই সংবিধানের মৌলিক নীতি হবে;

আরও অঙ্গীকার করা হচ্ছে যে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শোষণমুক্ত একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের একটি মৌলিক লক্ষ্য হবে—এমন একটি সমাজ যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সমতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে;

এই মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস যে, বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছার মূর্ত প্রতীক হিসেবে এই সংবিধানকে রক্ষা, সুরক্ষা ও সমুন্নত রাখা এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা আমাদের পবিত্র কর্তব্য, যাতে আমরা স্বাধীনতায় সমৃদ্ধি লাভ করতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতায় আমাদের পূর্ণ অবদান রাখতে পারি।

আমাদের গণপরিষদে, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের অষ্টাদশ দিনে, যা ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর মাসের সমতুল্য, আমরা এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, প্রণয়ন এবং নিজেদেরকে প্রদান করছি।

প্রথম পর্ব
প্রজাতন্ত্র

১. প্রজাতন্ত্র।

বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত হবে।

২. প্রজাতন্ত্রের ভূখণ্ড।

প্রজাতন্ত্রের ভূখণ্ড নিম্নরূপ হবে- (ক) ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ

স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ভূখণ্ডসমূহ এবং ১৯৭৪ সালের সংবিধান (তৃতীয় সংশোধনী) আইনে অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ড হিসেবে উল্লিখিত ভূখণ্ডসমূহ, তবে উক্ত আইনে বর্জিত ভূখণ্ডসমূহ ব্যতীত; এবং বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এমন অন্যান্য ভূখণ্ড।

২ক. রাষ্ট্রধর্ম।

প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, কিন্তু অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতির সাথে পালন করা যেতে পারে।

৩. রাষ্ট্রভাষা।

প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।

৪. জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক।

(১) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সঙ্গীত হল 'আমার সোনার বাংলা' গানের প্রথম দশ লাইন।

(২) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকাটি একটি সবুজ পটভূমির উপর অবস্থিত, সম্পূর্ণ লাল রঙের একটি বৃত্ত নিয়ে গঠিত হবে।

(৩) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক হল জলের উপর অবস্থিত জাতীয় ফুল শাপলা (nymphaea-nouchali), যার প্রতিটি পাশে ধানের একটি করে শীষ রয়েছে এবং উপরে তিনটি সংযুক্ত পাটের পাতা রয়েছে, যার প্রতিটি পাতার পাশে দুটি করে তারা রয়েছে।

(৪) পূর্ববর্তী ধারাসমূহ সাপেক্ষে, জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা এবং প্রতীক সম্পর্কিত বিধানাবলী আইন দ্বারা প্রণীত হবে।

৪ক. প্রতিকৃতি।

(১) রাষ্ট্রপতির প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং স্পিকারের কার্যালয়ে এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের সকল দূতাবাস ও মিশনে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা হবে।

(২) দফা (১) ছাড়াও, শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি এবং স্পিকারের কার্যালয়ে এবং সকল সরকারি ও আধা-সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস এবং মিশনের প্রধান ও শাখা কার্যালয়ে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা হবে।

৫. রাজধানী।

(1) প্রজাতন্ত্রের রাজধানী হলো ঢাকা।

(২) রাজধানীর সীমানা আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

৬. নাগরিকত্ব।

(1) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইন দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে।

(2) বাংলাদেশের নাগরিকরা বাংলাদেশী হিসাবে পরিচিত হবে।]

৭. সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব।

(1) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতা জনগণের এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীনে এবং এই সংবিধানের কর্তৃত্ববলে কার্যকর হবে।

(2) এই সংবিধান, জনগণের ইচ্ছার পূর্ণ প্রকাশ হিসাবে, প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন, এবং যদি অন্য কোনো আইন এই সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে সেই আইন, অসামঞ্জস্যের পরিমাণ পর্যন্ত, বাতিল বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় পর্ব

রাষ্ট্রীয় নীতির মৌলিক নীতিমালা

৮. মৌলিক নীতিসমূহ।

(1) সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার, এই অংশে বর্ণিত এ সকল থেকে উদ্ভূত নীতিসমূহসহ, রাষ্ট্রনীতির মৌলিক নীতিসমূহ গঠন করবে।

(1A). সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই সকল কর্মের ভিত্তি হবে।

(2) এই অংশে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশের শাসনের মূল ভিত্তি হবে, রাষ্ট্র আইন প্রণয়নে তা প্রয়োগ করবে, বাংলাদেশের সংবিধান ও অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পথনির্দেশক হবে এবং রাষ্ট্র ও তার নাগরিকদের কার্যকলাপের ভিত্তি হবে, কিন্তু তা আইনগতভাবে বলবৎযোগ্য হবে না।

৯. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন।

রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করবে এবং এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোতে যতদূর সম্ভব কৃষক, শ্রমিক ও নারীদের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হবে।

১০. জাতীয় জীবনে নারীর অংশগ্রহণ।

জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১১. গণতন্ত্র ও মানবাধিকার।

প্রজাতন্ত্রটি হবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা এবং মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি সম্মান নিশ্চিত করা হবে এবং যেখানে সকল স্তরের প্রশাসনে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

১২. [বাদ দেওয়া হয়েছে]

১৩. মালিকানার মূলনীতিসমূহ।

জনগণ উৎপাদন ও বিতরণের উপকরণ ও উপকরণের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হবে এবং এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে মালিকানা নিম্নলিখিত রূপ ধারণ করবে- (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি

দক্ষ ও গতিশীল রাষ্ট্রীয় সরকারি খাত তৈরির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা; (খ) সমবায় মালিকানা, অর্থাৎ আইন দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে তাদের মালিকানা; এবং (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইন দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তিদের

(খ) মালিকানা।

১৪. কৃষক ও শ্রমিকদের মুক্তি।

শ্রমজীবী জনসাধারণ, কৃষক, শ্রমিক এবং সমাজের অনগ্রসর অংশকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্ত করা রাষ্ট্রের একটি মৌলিক দায়িত্ব হবে।

১৫. মৌলিক প্রয়োজনীয়তার সংস্থান।
- পরিকল্পিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির নিরন্তর বৃদ্ধি এবং জনগণের বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক জীবনমানের অবিচলিত উন্নতি সাধন করা রাষ্ট্রের একটি মৌলিক দায়িত্ব হবে, যাতে তার নাগরিকদের জন্য নিশ্চিত করা যায়- (ক)
- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবাসহ জীবনধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণের অধিকার; কাজের অধিকার, অর্থাৎ কাজের পরিমাণ ও গুণগত মান বিবেচনা করে যুক্তিসঙ্গত মজুরিতে
- (খ) নিশ্চিত কর্মসংস্থানের অধিকার; যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবসরের অধিকার; এবং সামাজিক সুরক্ষার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, অসুস্থতা বা অক্ষমতা থেকে উদ্ধৃত অঘাচিত অভাবের ক্ষেত্রে, অথবা বিধবা, অনাথ বা বার্ধক্যে ভোগা ব্যক্তি বা এই
- (গ) জাতীয় অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা পাওয়ার অধিকার।
১৬. গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব।
- রাষ্ট্র কৃষি বিপ্লবের প্রসার, পল্লী বিদ্যুতায়ন, কুটির ও অন্যান্য শিল্পের উন্নয়ন এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় আমূল পরিবর্তন আনার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যাতে ক্রমান্বয়ে শহরাঞ্চল ও গ্রামীণ এলাকার জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য দূর হয়।
১৭. বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা।
- রাষ্ট্র নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে— (ক) একটি অভিন্ন, গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত পর্যায় পর্যন্ত সকল শিশুকে বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করা; শিক্ষাকে সমাজের চাহিদার সাথে সংযুক্ত করা এবং সেই চাহিদা পূরণের জন্য যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত নাগরিক তৈরি করা; আইন
- (খ) দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করা।
১৮. জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা।
- (১) রাষ্ট্র পুষ্টির মান বৃদ্ধি এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে তার প্রধান কর্তব্য হিসেবে গণ্য করবে এবং বিশেষত, চিকিৎসা সংক্রান্ত উদ্দেশ্য বা আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো উদ্দেশ্য ব্যতীত, অ্যালকোহলযুক্ত ও অন্যান্য নেশাজাতীয় পানীয় এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্যের সেবন প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- (২) রাষ্ট্র বেশ্যাবৃত্তি ও জুয়া প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১৯. সুযোগের সমতা।
- (১) রাষ্ট্র সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হবে।
- (২) রাষ্ট্র ব্যক্তিপরম্পরায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে এবং নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের ও সুযোগের ন্যায়সঙ্গত বন্টন নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যাতে সমগ্র প্রজাতন্ত্র জুড়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অভিন্ন স্তর অর্জন করা যায়।

২০. অধিকার ও কর্তব্য হিসেবে কাজ করা।

(1) কাজ করা প্রত্যেক কর্মক্ষম নাগরিকের অধিকার, কর্তব্য এবং সম্মানের বিষয়, এবং প্রত্যেককে তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং তার কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।

(2) রাষ্ট্র এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য সচেষ্ট হবে যেখানে, সাধারণ নীতি হিসাবে, ব্যক্তিরা অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে পারবে না, এবং যেখানে সকল প্রকার বৌদ্ধিক ও শারীরিক মানবিক শ্রম সৃজনশীল প্রচেষ্টা এবং মানব ব্যক্তিত্বের এক পূর্ণতর অভিব্যক্তি হয়ে উঠবে।

২১। নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য।

(1) সংবিধান ও আইন মেনে চলা, শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সরকারি দায়িত্ব পালন করা এবং সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

(2) প্রজাতন্ত্রের সেবায় নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তির সর্বদা জনগণের সেবা করার জন্য সচেষ্ট থাকা কর্তব্য।

২২। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ।

রাষ্ট্র তার নির্বাহী অঙ্গসমূহ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ নিশ্চিত করবে।

২৩. জাতীয় সংস্কৃতি।

রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সংরক্ষণের জন্য এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলার লালন ও উন্নয়নের জন্য এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যাতে জনগণের সর্বস্তরের মানুষ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখতে ও অংশগ্রহণ করতে পারে।

২৪। জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ, ইত্যাদি।

রাষ্ট্র বিশেষ শৈল্পিক বা ঐতিহাসিক গুরুত্ব বা তাৎপর্যসম্পন্ন সকল স্মৃতিস্তম্ভ, বস্তু বা স্থানকে বিকৃতি, ক্ষতিসাধন বা অপসারণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২৫. আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন।

(1) রাষ্ট্র জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি এবং আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদে ঘোষিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধার নীতির উপর তার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং সেই নীতিগুলির ভিত্তিতে- (ক)

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বলপ্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও পূর্ণাঙ্গ নিরস্ত্রীকরণের জন্য সচেষ্ট হোন; প্রতিটি জাতির নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী উপায় ও পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও

(খ) রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গড়ে তোলার অধিকারকে সমুন্নত রাখুন; এবং বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ বা বর্ণবাদের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে লিপ্ত নিপীড়িত জনগণকে সমর্থন করুন।

(2) রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কে সুসংহত, সংরক্ষণ ও শক্তিশালী করার জন্য সচেষ্ট হবে।

তৃতীয় পর্ব
মৌলিক অধিকার

২৬. মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী আইন বাতিল বলে গণ্য হবে।

(1) এই সংবিধান কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে, এই অংশের বিধানাবলীর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সকল বিদ্যমান আইন, উক্ত অসামঞ্জস্যের পরিমাণ পর্যন্ত, বাতিল বলে গণ্য হবে।

(2) রাষ্ট্র এই অংশের কোনো বিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো আইন প্রণয়ন করবে না, এবং এইরূপ প্রণীত কোনো আইন, উক্ত অসামঞ্জস্যের পরিমাণ পর্যন্ত, বাতিল বলে গণ্য হবে।

(3) এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই অনুচ্ছেদ 142 এর অধীনে করা এই সংবিধানের কোনও সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

২৭। আইনের চোখে সমতা।

আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান এবং আইনের সমান সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী।

২৮. ধর্ম ইত্যাদির ভিত্তিতে বৈষম্য।

(1) রাষ্ট্র কেবল ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করবে না।

(2) রাষ্ট্রের ও জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের সমান অধিকার পাবে।

(3) কোনো নাগরিককে শুধুমাত্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো গণ-বিনোদন বা অবকাশ যাপনের স্থানে প্রবেশ অথবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে কোনো অযোগ্যতা, দায়, সীমাবদ্ধতা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।

(4) এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নারী বা শিশুদের অনুকূলে অথবা নাগরিকদের কোনো অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখবে না।

২৯. সরকারি চাকরিতে সুযোগের সমতা।

(1) প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে বা পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে।

(2) কোনো নাগরিককে শুধুমাত্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে প্রজাতন্ত্রের সেবায় কোনো চাকরি বা পদের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা যাবে না বা তার প্রতি বৈষম্য করা যাবে না।

(3) এই অনুচ্ছেদের কোনও কিছুই রাষ্ট্রকে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা থেকে

বিরত রাখবে না - (ক) প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নাগরিকদের কোনও অনগ্রসর শ্রেণীর পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান করা; কোনও ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত

(খ) নিয়োগগুলি সেই ধর্ম বা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত করার বিধান করে এমন কোনও আইন কার্যকর করা; কোনও লিঙ্গের সদস্যদের জন্য কোনও শ্রেণীর চাকরি বা পদ এই যুক্তিতে সংরক্ষিত করা যে, এটি তার প্রকৃতির কারণে বিপরীত লিঙ্গের সদস্যদের জন্য অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়।

৩০। বিদেশী শিরোনাম ইত্যাদির নিষেধাজ্ঞা।
কোনো নাগরিক রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো বিদেশী রাষ্ট্র থেকে কোনো উপাধি, সম্মাননা, পুরস্কার বা পদক গ্রহণ করতে পারবেন না।

৩১. আইনের সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার।

আইনের সুরক্ষা ভোগ করা এবং আইন অনুযায়ী ও কেবল আইন অনুযায়ীই আচরণ পাওয়া প্রত্যেক নাগরিকের, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত প্রত্যেক ব্যক্তির এক অবিচ্ছেদ্য অধিকার। বিশেষত, আইনসম্মত পদ্ধতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, শরীর, সুনাম বা সম্পত্তির জন্য ক্ষতিকর কোনো কাজ করা যাবে না।

৩২. জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারের সুরক্ষা।

আইনসম্মত ক্ষেত্র ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

৩৩. গ্রেপ্তার ও আটক সংক্রান্ত সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা।

(1) গ্রেফতারকৃত কোনো ব্যক্তিকে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, গ্রেফতারের কারণ না জানিয়ে হেফাজতে আটক রাখা যাবে না, এবং তাকে তার পছন্দের আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করার ও তার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

(2) গ্রেফতারকৃত এবং হেফাজতে আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে, গ্রেফতারের স্থান থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতীত, গ্রেফতারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তৃত্ব ব্যতীত উক্ত সময়ের পরে কোনো ব্যক্তিকে হেফাজতে আটক রাখা যাবে না।

(3) (1) এবং (2) ধারার কোনও কিছুই কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না-
(ক) যিনি বর্তমানে একজন শত্রু বিদেশী; অথবা (খ) যিনি প্রতিরোধমূলক আটকের বিধানকারী কোনও আইনের অধীনে গ্রেপ্তার বা আটক হন।

(4) প্রতিরোধমূলক আটকাদেশের কোনো আইন কোনো ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিক সময়ের জন্য আটক রাখার অনুমোদন দেবে না, যদি না তিন সদস্যের একটি উপদেষ্টা বোর্ড, যাদের মধ্যে দুজন হবেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, বা ছিলেন, বা বিচারপতি পদে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং অন্যজন হবেন প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে কর্মরত একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, উক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়ার পর, উক্ত ছয় মাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে এই মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করে যে, তাদের মতে, উক্ত আটকের জন্য যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

(5) যখন কোনো ব্যক্তিকে প্রতিরোধমূলক আটকের বিধানকারী কোনো আইনের অধীনে প্রদত্ত আদেশ অনুসারে আটক করা হয়, তখন আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, উক্ত ব্যক্তিকে আদেশ প্রদানের কারণসমূহ অবহিত করবে এবং তাকে আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য দ্রুততম সুযোগ প্রদান করবে।

(6) সংসদ আইন দ্বারা (4) ধারার অধীনে কোনও তদন্তের ক্ষেত্রে উপদেষ্টা বোর্ড কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারে।

৩৪. জবরদস্তিমূলক শ্রম নিষিদ্ধকরণ।

(1) সকল প্রকার জবরদস্তিমূলক শ্রম নিষিদ্ধ এবং এই বিধানের যেকোনো লঙ্ঘন আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

(2) এই অনুচ্ছেদের কোনও কিছুই বাধ্যতামূলক শ্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না,
(ক) কোনও ফৌজদারি অপরাধের জন্য আইনসম্মত শাস্তি ভোগকারী ব্যক্তিদের দ্বারা; অথবা জনস্বার্থে কোনও আইন দ্বারা প্রয়োজনীয়।

৩৫. বিচার ও শাস্তি সংক্রান্ত সুরক্ষা।

(1) অভিযুক্ত অপরাধ সংঘটনের সময় বলবৎ কোনো আইন লঙ্ঘন করা ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না, এবং অপরাধ সংঘটনের সময় বলবৎ আইন অনুসারে যে দণ্ড আরোপ করা যেত, তার চেয়ে অধিক বা ভিন্ন কোনো দণ্ডও তাকে দণ্ডিত করা যাবে না।

(2) কোনো ব্যক্তিকে একই অপরাধের জন্য একাধিকবার বিচার ও শাস্তি দেওয়া যাবে না।

(3) ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক দ্রুত এবং প্রকাশ্য বিচার পাওয়ার অধিকার থাকবে।

(4) কোনো অপরাধে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী হতে বাধ্য করা যাবে না।

(5) কোনও ব্যক্তিকে নির্যাতন বা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া যাবে না অথবা চিকিৎসা।

(6) ধারা (3) বা ধারা (5) এর কোনও কিছুই কোনও বিদ্যমান আইনের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করবে না যা কোনও শাস্তি বা বিচারের পদ্ধতি নির্ধারণ করে।

৩৬. চলাচলের স্বাধীনতা।

জনস্বার্থে আইন দ্বারা আরোপিত যেকোনো যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে, প্রত্যেক নাগরিকের সমগ্র বাংলাদেশে অবাধে চলাচল করার, এর যেকোনো স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন করার এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও পুনঃপ্রবেশ করার অধিকার থাকবে।

৩৭. সমাবেশের স্বাধীনতা।

জনস্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলার স্বার্থে আইন দ্বারা আরোপিত যেকোনো যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে, প্রত্যেক নাগরিকের শান্তিপূর্ণভাবে এবং নিরস্ত্র অবস্থায় সমাবেশ করার এবং জনসভা ও মিছিলে অংশগ্রহণের অধিকার থাকবে।

৩৮. সংগঠন করার স্বাধীনতা।

নৈতিকতা বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে আইন দ্বারা আরোপিত যেকোনো যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে, প্রত্যেক নাগরিকের সমিতি বা সংঘ গঠন করার অধিকার থাকবে;

৩৯. চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতা।

(1) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

(2) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে অথবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধে উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে আইন দ্বারা আরোপিত কোনও যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে- (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হলো।

৪০. পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা।

আইন দ্বারা আরোপিত কোনো বিধিনিষেধ সাপেক্ষে, প্রত্যেক নাগরিক, তার পেশা, বৃত্তি, ব্যবসা বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আইন দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা (যদি থাকে) থাকলে, যেকোনো বৈধ পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ করার এবং যেকোনো বৈধ ব্যবসা বা বাণিজ্য পরিচালনা করার অধিকার রাখবেন।

৪১. ধর্মীয় স্বাধীনতা।

(1) আইন, জনশৃঙ্খলা এবং নৈতিকতা সাপেক্ষে- (ক) (খ)

প্রত্যেক নাগরিকের যেকোনো ধর্ম গ্রহণ, পালন বা প্রচার করার অধিকার আছে; প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করার অধিকার আছে।

(2) কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত কোনও ব্যক্তিকে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে, অথবা কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশ নিতে বা উপস্থিত থাকতে বাধ্য করা যাবে না, যদি সেই শিক্ষা, অনুষ্ঠান বা উপাসনা তার নিজের ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনও ধর্মের সাথে সম্পর্কিত হয়।

৪২. সম্পত্তির অধিকার।

(1) আইন দ্বারা আরোপিত কোনো বিধিনিষেধ সাপেক্ষে, প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্য কোনোভাবে নিষ্পত্তি করার অধিকার থাকবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোনো সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ, জাতীয়করণ বা বাজেয়াপ্ত করা যাবে না।

(2) দফা (1) এর অধীনে প্রণীত কোনও আইনে ক্ষতিপূরণ সহ অধিগ্রহণ, জাতীয়করণ বা তলব করার বিধান থাকবে এবং হয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করবে অথবা যে নীতিমালার ভিত্তিতে এবং যে পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও প্রদান করা হবে তা নির্দিষ্ট করবে; কিন্তু এই ধরনের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত কোনও বিধান পর্যাপ্ত নয় এই যুক্তিতে কোনও আদালতে এই ধরনের কোনও আইনকে প্রণয়িত করা যাবে না।

(3) এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই ঘোষণা (সংশোধন) আদেশ, 1977 (ঘোষণা আদেশ নং I, 1977) কার্যকর হওয়ার আগে প্রণীত কোনও আইনের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করবে না, যতদূর পর্যন্ত এটি কোনও সম্পত্তির অধিগ্রহণ, জাতীয়করণ বা ক্ষতিপূরণ ছাড়া অধিগ্রহণের সাথে সম্পর্কিত।

৪৩. বাড়ি ও চিঠিপত্রের সুরক্ষা।

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জননৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইন দ্বারা আরোপিত যেকোনো যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে, প্রত্যেক নাগরিকের নিম্নলিখিত অধিকার থাকবে- (ক)

প্রবেশ, তল্লাশি ও বাজেয়াপ্তকরণ থেকে তার বাড়ির নিরাপত্তা; এবং তার চিঠিপত্র ও যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমের গোপনীয়তা।

৪৪. মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ।

(১) এই অংশ দ্বারা প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য অনুচ্ছেদ ১০২ এর দফা (I) অনুসারে হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন করার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

(২) অনুচ্ছেদ ১০২ এর অধীনে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার প্রতি কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি না করে, সংসদ আইন দ্বারা অন্য কোনো আদালতকে, তার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে, উক্ত ক্ষমতাগুলির সব বা যেকোনো একটি প্রয়োগ করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করতে পারে।

৪৫. শাস্তিমূলক সংক্রান্ত অধিকারের পরিবর্তন।

এই অংশের কোনো কিছুই কোনো সুশৃঙ্খল বাহিনীর সদস্যদের সম্পর্কিত শৃঙ্খলা আইনের এমন কোনো বিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যা কেবল তাদের কর্তব্যের যথাযথ সম্পাদন নিশ্চিত করা বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ।

৪৬. ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষমতা।

এই অংশের পূর্ববর্তী বিধানাবলীতে যা কিছুই থাকুক না কেন, সংসদ প্রজাতন্ত্রের সেবায় নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে, বাংলাদেশের কোনো এলাকায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম কিংবা অন্য কোনো অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণ বা পুনরুদ্ধারের সাথে সম্পর্কিত তার দ্বারা কৃত কোনো কাজের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান করতে অথবা উক্ত কোনো এলাকায় প্রদত্ত দণ্ডদেশ, আরোপিত শাস্তি, বাজেয়াপ্তির আদেশ বা কৃত অন্য কোনো কাজকে বৈধতা প্রদান করার জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারবে।

৪৭. নির্দিষ্ট কিছু আইনের জন্য সঞ্চয়।

(১) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির কোনোটির জন্য বিধানকারী কোনো আইন এই কারণে বাতিল বলে গণ্য হবে না যে, তা এই অংশ দ্বারা নিশ্চিতকৃত কোনো অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, অথবা তা হরণ বা সংকুচিত করে- (ক) কোনো সম্পত্তির বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণ, জাতীয়করণ বা রিকুইজিশন, অথবা অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে

তার নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা; বাণিজ্যিক বা অন্যান্য উদ্যোগ পরিচালনাকারী সংস্থাগুলির বাধ্যতামূলক একত্রীকরণ; এই জাতীয় কোনো সংস্থার পরিচালক, ব্যবস্থাপক, প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তাদের অধিকার, অথবা তাতে শেয়ার বা স্টকের (যে কোনও রূপে) মালিক

(খ) ব্যক্তিদের ভোটাধিকারের বিলুপ্তি, পরিবর্তন, সীমাবদ্ধতা বা নিয়ন্ত্রণ; খনিজ বা খনিজ তেল অনুসন্ধান বা আহরণের অধিকারের বিলুপ্তি, পরিবর্তন,

(গ) সীমাবদ্ধতা বা নিয়ন্ত্রণ; সরকার অথবা সরকার কর্তৃক মালিকানাধীন, নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত কোনো কর্পোরেশন দ্বারা, অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাদ দিয়ে, কোনো বাণিজ্য, ব্যবসা, শিল্প বা পরিষেবা পরিচালনা করা; অথবা সম্পত্তির কোনো অধিকার, কোনো পেশা, বৃত্তি, ব্যবসা বা বাণিজ্য সংক্রান্ত কোনো অধিকার, অথবা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি

(ঘ) কর্তৃপক্ষ বা কোনো বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োগকর্তা বা কর্মচারীদের অধিকারের বিলুপ্তি, পরিবর্তন, সীমাবদ্ধতা বা নিয়ন্ত্রণ;

(ঙ)

(চ)

যদি সংসদ উক্ত আইনে (বিদ্যমান আইনের ক্ষেত্রে সংশোধনের মাধ্যমেও) সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, এই সংবিধানের দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় নীতির কোনো মৌলিক নীতিকে কার্যকর করার জন্য উক্ত বিধানটি প্রণীত হয়েছে।

(২) এই সংবিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, প্রথম তফসিলে উল্লিখিত আইনসমূহ (এইরূপ কোনো আইনের যেকোনো সংশোধনীসহ) পূর্ণ বলবৎ থাকবে এবং এইরূপ কোনো আইনের কোনো বিধান, কিংবা উক্ত আইনের ক্ষমতাবলে কৃত বা অকৃত কোনো কাজ, এই সংবিধানের কোনো বিধানের সাথে অসামঞ্জস্যতা বা বিরোধের কারণে বাতিল বা বেআইনি বলে গণ্য হবে না; ২৪ তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই এইরূপ কোনো আইনের সংশোধন, পরিবর্তন বা রদকে বাধা দেবে না।

(৩) এই সংবিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো সশস্ত্র বা প্রতিরক্ষা বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য অথবা যুদ্ধবন্দী কোনো ব্যক্তিকে গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অন্যান্য অপরাধের জন্য আটক, বিচার বা শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত কোনো আইন বা তৎসংক্রান্ত কোনো বিধান, এই কারণে বাতিল বা বেআইনি বলে গণ্য হবে না যে, উক্ত আইন বা তৎসংক্রান্ত কোনো আইনের বিধান এই সংবিধানের কোনো বিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা সাংঘর্ষিক।

৪৭ক। কিছু নির্দিষ্ট ধারার প্রযোজ্যতা।

(১) অনুচ্ছেদ ৩১, অনুচ্ছেদ ৩৫ এবং অনুচ্ছেদ ৪৪ এর দফা (১) এবং (৩) এর অধীনে নিশ্চিত অধিকারগুলি এমন কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যার উপর অনুচ্ছেদ ৪৭ এর দফা (৩) এ উল্লিখিত কোনও আইন প্রযোজ্য।

(২) এই সংবিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) ধারায় উল্লিখিত কোনও আইন যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এমন কোনও ব্যক্তি এই সংবিধানের অধীনে কোনও প্রতিকারের জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করার অধিকার পাবেন না।

চতুর্থ পর্ব

নির্বাহী

অধ্যায় ১ – রাষ্ট্রপতি

৪৮. রাষ্ট্রপতি।

(১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

(২) রাষ্ট্রপতি, রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে, রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উপর অগ্রাধিকার পাবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোনো আইন দ্বারা তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য সম্পাদন করবেন।

(৩) অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (৩) অনুসারে প্রধানমন্ত্রী এবং অনুচ্ছেদ ৯৫ এর দফা (১) অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা ব্যতীত, রাষ্ট্রপতি তার অন্যান্য সকল কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন; তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে কোনও পরামর্শ দিয়েছেন কিনা, এবং যদি দিয়ে থাকেন তবে কী পরামর্শ দিয়েছেন, সেই প্রশ্ন কোনও আদালতে অনুসন্ধান করা যাবে না।

(৪) কোনও ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের জন্য যোগ্য হবেন না যদি তিনি- (ক) পঁয়ত্রিশ বছরের কম বয়সী

হন; অথবা (খ) সংসদ সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য যোগ্য না হন; অথবা (গ)

এই সংবিধানের অধীনে অভিশংসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অপসারিত হন।

(৫) প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে অবহিত রাখবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত যেকোনো বিষয় মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য পেশ করবেন।

৪৯.

ক্ষমার অধিকার।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমা, দণ্ড স্থগিত ও সাময়িক অব্যাহতি মঞ্জুর করার এবং যেকোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো দণ্ডদেশ রদ, স্থগিত বা হ্রাস করার ক্ষমতা থাকবে।

৫০. রাষ্ট্রপতির কার্যকাল।

(১) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে, রাষ্ট্রপতি তাঁর কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বছরের জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন; তবে শর্ত থাকে যে, তাঁর কার্যকালের অবসান সত্ত্বেও, তাঁর উত্তরসূরি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকবেন।

(২) কোনও ব্যক্তি দুই মেয়াদের অধিক মেয়াদের জন্য রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না, মেয়াদগুলি পরপর হোক বা না হোক।

(৩) রাষ্ট্রপতি স্পিকারকে সম্বোধন করে নিজ হাতে লিখিত পত্রের মাধ্যমে তাঁর পদ থেকে পদত্যাগ করতে পারেন।

(৪) রাষ্ট্রপতি তাঁর কার্যকালে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা রাখবেন না এবং যদি কোনো সংসদ সদস্য রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হন, তবে তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর কার্যভার গ্রহণের দিনেই সংসদে তাঁর আসনটি ত্যাগ করবেন।

৫১. রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি।

(1) অনুচ্ছেদ ৫২ এর বিধানাবলীকে ক্ষুণ্ণ না করে, রাষ্ট্রপতি এই পদের কার্যাবলী সম্পাদন বা সম্পাদনের অভিপ্রায়ে তাঁর দ্বারা কৃত বা অকৃত কোনো কিছুর জন্য কোনো আদালতে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন না, কিন্তু এই ধারাটি সরকারের বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তির মামলা দায়ের করার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করবে না।

(2) তাঁর কার্যকাল চলাকালীন রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে কোনও আদালতে কোনও প্রকার ফৌজদারি মামলা দায়ের বা অব্যাহত রাখা যাবে না এবং কোনও আদালত থেকে তাঁর গ্রেফতার বা কারাদণ্ডের জন্য কোনও প্রক্রিয়া জারি করা যাবে না।

৫২. রাষ্ট্রপতির অভিযোগসন।

(1) এই সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিযোগসন করা যেতে পারে, যা সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বাক্ষরিত একটি প্রস্তাব বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে স্পিকারের কাছে পেশ করা হবে, যেখানে অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ থাকবে, এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তি পেশ করার পর চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পরে প্রস্তাবটির উপর বিতর্ক করা যাবে না; এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকলে স্পিকার অবিলম্বে সংসদ আহ্বান করবেন।

(2) এই অনুচ্ছেদের অধীনে কোনও অভিযোগের তদন্তের জন্য সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত বা মনোনীত কোনও আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা সংস্থার কাছে রাষ্ট্রপতির আচরণ প্রেরণ করা যেতে পারে।

(3) অভিযোগ বিবেচনার সময় রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকার এবং প্রতিনিধিত্ব রাখার অধিকার থাকবে।

(4) অভিযোগটি বিবেচনার পর যদি সংসদে মোট সদস্য সংখ্যার কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে অভিযোগটি প্রমাণিত হয়েছে, তবে প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার তারিখেই সভাপতি তাঁর পদ থেকে পদত্যাগ করবেন।

(5) যেখানে স্পিকার ৫৪ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতির কার্যাবলী সম্পাদন করছেন, সেখানে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী এই শর্তে প্রযোজ্য হবে যে, (1) নং ধারায় স্পিকারের উল্লেখকে ডেপুটি স্পিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হিসাবে গণ্য করা হবে, এবং (4) নং ধারায় রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের উল্লেখকে স্পিকারের স্পিকার পদ থেকে পদত্যাগ হিসাবে গণ্য করা হবে; এবং (4) নং ধারায় উল্লিখিত প্রস্তাব গৃহীত হলে স্পিকার রাষ্ট্রপতির কার্যাবলী সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকবেন।

৫৩. অক্ষমতার কারণে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ।

(1) শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার কারণে রাষ্ট্রপতিকে পদ থেকে অপসারণ করা যেতে পারে, যদি সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বাক্ষরিত একটি নোটিশ স্পিকারের কাছে পেশ করা হয় এবং তাতে কথিত অক্ষমতার বিশদ বিবরণ উল্লেখ থাকে।

(2) নোটিশ প্রাপ্তির পর স্পিকার অবিলম্বে সংসদ আহ্বান করবেন, যদি তা অধিবেশনে না থাকে, এবং একটি চিকিৎসা বোর্ড (এই অনুচ্ছেদে অতঃপর "বোর্ড" নামে অভিহিত) গঠনের জন্য একটি প্রস্তাব আহ্বান করবেন এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হলে, অবিলম্বে নোটিশের একটি অনুলিপি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন, সাথে স্পিকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি অনুরোধপত্র থাকবে যে, রাষ্ট্রপতি অনুরোধের তারিখ থেকে দশ দিনের মধ্যে বোর্ডের দ্বারা পরীক্ষার জন্য নিজেকে পেশ করবেন।

(3) স্পিকারের কাছে প্রস্তাবের নোটিশ প্রদানের চৌদ্দ দিনের পূর্বে এবং ত্রিশ দিনের পরে অপসারণ প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাবে না, এবং যদি উক্ত সময়ের মধ্যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য পুনরায় সংসদ আহ্বান করার প্রয়োজন হয়, তবে স্পিকার সংসদ আহ্বান করবেন।

(4) প্রস্তাব বিবেচনার সময় সভাপতির উপস্থিত থাকার এবং প্রতিনিধিত্ব রাখার অধিকার থাকবে।

(5) যদি সংসদে প্রস্তাবটি উত্থাপনের পূর্বে রাষ্ট্রপতি বোর্ডের দ্বারা পরীক্ষার জন্য নিজেকে পেশ না করেন, তবে প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যেতে পারে, এবং যদি এটি সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে পাস হয়, তবে প্রস্তাবটি পাস হওয়ার তারিখে রাষ্ট্রপতি তার পদ থেকে পদত্যাগ করবেন।

(6) যদি সংসদে অপসারণের প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্বে সভাপতি বোর্ডের দ্বারা পরীক্ষার জন্য নিজেকে পেশ করেন, তবে বোর্ডকে সংসদে তাদের মতামত জানানোর সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হবে না।

(7) যদি সংসদ কর্তৃক প্রস্তাব এবং বোর্ডের প্রতিবেদন (যা ধারা (2) অনুসারে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার সাত দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে এবং যদি তা জমা না দেওয়া হয় তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে) বিবেচনার পর, সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে প্রস্তাবটি পাস হয়, তবে প্রস্তাবটি পাস হওয়ার তারিখে সভাপতি তাঁর পদ থেকে পদত্যাগ করবেন।

৫৪. স্পিকার রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতি ইত্যাদির সময় তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন।

রাষ্ট্রপতির পদে শূন্যতা দেখা দিলে অথবা রাষ্ট্রপতি অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে তাঁর দাপ্তরিক কার্য সম্পাদন করতে অক্ষম হলে, একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত অথবা তিনি পুনরায় তাঁর দাপ্তরিক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত, ক্ষেত্র অনুযায়ী, স্পিকার সেই কার্য সম্পাদন করবেন।

অধ্যায় ২ – প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভা

৫৫. মন্ত্রিসভা।

- (1) বাংলাদেশের জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকবে যার প্রধান হবেন প্রধানমন্ত্রী এবং এতে প্রধানমন্ত্রী সময়ে সময়ে মনোনীত অন্যান্য মন্ত্রীরাও থাকবেন।
- (2) এই সংবিধান অনুসারে, প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁর কর্তৃত্ববলে প্রয়োগ করা হবে।
- (3) মন্ত্রিসভা সম্মিলিতভাবে সংসদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।
- (4) সরকারের সকল নির্বাহী কার্যক্রম রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত বলে প্রকাশ করা হবে।
- (5) রাষ্ট্রপতি বিধি দ্বারা নির্দিষ্ট করবেন যে তাঁর নামে প্রদত্ত আদেশ এবং অন্যান্য দলিল কীভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হবে, এবং এইভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত কোনও আদেশ বা দলিলের বৈধতা কোনও আদালতে এই যুক্তিতে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না যে এটি যথাযথভাবে প্রদত্ত বা সম্পাদিত হয়নি।
- (6) রাষ্ট্রপতি সরকারের কার্যাবলীর বন্টন ও পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করবেন।

৫৬. মন্ত্রী।

- (1) একজন প্রধানমন্ত্রী থাকবেন এবং প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীগণ থাকবেন।
- (2) প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের নিয়োগ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক করা হবে: তবে শর্ত থাকে যে, তাদের সংখ্যার কমপক্ষে নয়-দশমাংশ সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে নিযুক্ত করা হবে এবং তাদের সংখ্যার অনধিক এক-দশমাংশ সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচনের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে মনোনীত করা যাবে।
- (3) রাষ্ট্রপতি সংসদের এমন সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করবেন, যাঁর প্রতি সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন রয়েছে বলে তাঁর প্রতীয়মান হয়।
- (4) যদি সংসদ ভেঙে যাওয়ার এবং পরবর্তী সাধারণ সংসদ নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে (3) ধারার (2) উপধারা অনুসারে কোনও নিয়োগ করার প্রয়োজন হয়, তাহলে যে ব্যক্তিগণ ভেঙে যাওয়ার ঠিক আগে উক্ত সদস্য ছিলেন, এই ধারার উদ্দেশ্যে তাঁদেরকে উক্ত সদস্য হিসাবে গণ্য করা হবে।

৫৭. প্রধানমন্ত্রীর কার্যকাল।

(১) প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য থাকবে - (ক)

যদি তিনি যেকোনো সময় রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে পদ থেকে পদত্যাগ করেন; অথবা যদি তিনি সংসদ সদস্য না থাকেন।

(খ)

(২) যদি প্রধানমন্ত্রী সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারান, তবে তিনি হয় তাঁর পদ থেকে পদত্যাগ করবেন অথবা রাষ্ট্রপতিকে জানাবেন যে, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে সংসদের অন্য কোনো সদস্যও সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন লাভ করেননি, তবে তিনি তদনুসারে সংসদ ভেঙে দেবেন।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোনও কিছুই প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর উত্তরসূরি পদে অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পদে থাকার জন্য অযোগ্য করবে না।

৫৮. অন্যান্য মন্ত্রীদের কার্যকাল।

(১) প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনও মন্ত্রীর পদ শূন্য হলে- (ক)

যদি তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর হাতে তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে পদত্যাগ করেন; যদি তিনি সংসদ সদস্য না থাকেন, কিন্তু এটি অনুচ্ছেদ 56(২) এর

(খ) শর্তানুসারে নির্বাচিত মন্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না; যদি রাষ্ট্রপতি, দফা (২) এর বিধান অনুসারে, নির্দেশ দেন; অথবা দফা (৪) এ যেমন বিধান করা হয়েছে।

(গ)

(ঘ)

(২) প্রধানমন্ত্রী যে কোনও সময় কোনও মন্ত্রীকে পদত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করতে পারেন, এবং যদি উক্ত মন্ত্রী অনুরোধটি পালন করতে ব্যর্থ হন, তবে তিনি উক্ত মন্ত্রীর নিয়োগ বাতিল করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারেন।

(৩) ধারা (১) এর উপ-ধারা (a), (b), এবং (d) তে কি না কোনও কিছুই কোনও মন্ত্রীকে সংসদ ভেঙে দেওয়া কোনও সময়কালে পদে অধিষ্ঠিত থাকার জন্য অযোগ্য করবে না।

(৪) যদি প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন বা পদে অধিষ্ঠিত না থাকেন তবে অন্য প্রত্যেক মন্ত্রীও পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন বলে গণ্য হবেন কিন্তু, এই অধ্যায়ের বিধান সাপেক্ষে, তাঁর উত্তরসূরি পদে অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পদে বহাল থাকবেন।

(৫) এই অনুচ্ছেদে "মন্ত্রী" বলতে প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে।

৫৮ক. অধ্যায়ের প্রয়োগ।

এই অধ্যায়ের প্রয়োগ.- অনুচ্ছেদ 55(৪), (৫) এবং (৬) এর বিধান ব্যতীত এই অধ্যায়ের কোনও কিছুই সেই সময়কালে প্রযোজ্য হবে না যখন সংসদ ভেঙে দেওয়া হয় বা ভেঙে দেওয়া অবস্থায় থাকে: তবে শর্ত থাকে যে, অধ্যায় IIA-তে যা কিছুই থাকুক না কেন, যেখানে রাষ্ট্রপতি অনুচ্ছেদ 72(৪) এর অধীনে ভেঙে দেওয়া সংসদকে পুনরায় আহ্বান করেন, সেখানে এই অধ্যায়টি প্রযোজ্য হবে।

অধ্যায় ২ক
নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার

৫৮খ. নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার

(১) সংসদ ভেঙে যাওয়ার পর বা এর মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে ভেঙে যাওয়ার পর উক্ত সরকারের প্রধান উপদেষ্টা যেদিন পদে অধিষ্ঠিত হন, সেই তারিখ থেকে সংসদ গঠিত হওয়ার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী যেদিন পদে অধিষ্ঠিত হন, সেই তারিখ পর্যন্ত একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকবে।

(২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্রপতির কাছে সম্মিলিতভাবে দায়বদ্ধ থাকবে।

(৩) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা, অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত সময়কালে, অনুচ্ছেদ ৫৪(১) এর বিধান সাপেক্ষে, এই সংবিধান অনুসারে, প্রধান উপদেষ্টার দ্বারা বা তার কর্তৃত্ববলে প্রয়োগ করা হবে এবং তিনি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী তা প্রয়োগ করবেন।

(৪) অনুচ্ছেদ ৫৫(৪), (৫) এবং (৬) এর বিধানগুলি (প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহ) ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়কালে অনুরূপ বিষয়গুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৫৮গ. নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন, উপদেষ্টা নিয়োগ, ইত্যাদি।

(১) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসেবে একজন মুখ্য উপদেষ্টা এবং দশজনের অনধিক অন্যান্য উপদেষ্টা নিয়ে গঠিত হবে, যাদের সকলকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত করা হবে।

(২) সংসদ ভেঙে যাওয়ার বা বিলুপ্ত হওয়ার পনেরো দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টাদের নিয়োগ করতে হবে, এবং সংসদ ভেঙে যাওয়ার বা বিলুপ্ত হওয়ার তারিখ এবং প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের তারিখের মধ্যবর্তী সময়ে, সংসদ ভেঙে যাওয়ার বা বিলুপ্ত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে পদে অধিষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রিসভা তাদের পদে বহাল থাকবেন।

(৩) রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিদের মধ্যে সর্বশেষ অবসর গ্রহণকারী এবং এই অনুচ্ছেদের অধীনে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করবেন: তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্ত অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি উপলব্ধ না থাকেন অথবা প্রধান উপদেষ্টার পদ

গ্রহণে অনিচ্ছুক হন, তাহলে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিদের মধ্যে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ঠিক পূর্ববর্তী জনকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করবেন।

(৪) যদি কোনও অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণের জন্য উপলব্ধ বা ইচ্ছুক না হন, তবে রাষ্ট্রপতি আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের মধ্যে থেকে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত এবং এই অনুচ্ছেদ অনুসারে উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করবেন: তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্ত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণের জন্য উপলব্ধ না হন বা ইচ্ছুক না হন, তবে রাষ্ট্রপতি আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত

বিচারপতিদের মধ্যে থেকে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির ঠিক আগের জনকে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করবেন।

(5) যদি আপিল বিভাগের কোনো অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে উপলব্ধ বা ইচ্ছুক না হন, তবে রাষ্ট্রপতি, যতদূর সম্ভব, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে পরামর্শ করার পর, এই অনুচ্ছেদের অধীনে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের যোগ্যতাসম্পন্ন বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্য থেকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন।

(6) এই অধ্যায়ে যা কিছুই থাকুক না কেন, যদি (3), (4) এবং (5) ধারার বিধানগুলি কার্যকর করা না যায়, তাহলে রাষ্ট্রপতি এই সংবিধানের অধীনে তাঁর নিজের কার্যাবলীর পাশাপাশি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কার্যাবলী গ্রহণ করবেন।

(7) রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন যারা- (ক) সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য; (খ) কোনো রাজনৈতিক দলের বা কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত বা অনুমোদিত কোনো সংগঠনের সদস্য নন; (গ) আসন্ন সংসদ সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী নন এবং প্রার্থী না হতে লিখিতভাবে

(গ) সম্মত হয়েছেন; (ঘ) বাহাত্তর বছরের বেশি বয়সী নন।

(ঘ)

(8) প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উপদেষ্টাগণ নিযুক্ত হবেন।

(9) প্রধান উপদেষ্টা বা কোনো উপদেষ্টা রাষ্ট্রপতিকে সম্বোধন করে নিজ হাতে লিখিত পদত্যাগপত্রের মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারেন।

(10) যদি কোনো প্রধান উপদেষ্টা বা উপদেষ্টা এই ধারার অধীনে উক্ত পদে নিয়োগের জন্য অযোগ্য ঘোষিত হন, তবে তিনি প্রধান উপদেষ্টা বা উপদেষ্টা পদে আর থাকবেন না।

(11) প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করবেন এবং একজন উপদেষ্টা মন্ত্রীর মর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করবেন।

(12) নতুন সংসদ গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী যেদিন তাঁর কার্যভার গ্রহণ করবেন, সেদিন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হবে।

৫৮ডি। অদলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলী (১) অদলীয় তত্ত্বাবধায়ক

সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসাবে তার কার্যাবলী সম্পাদন করবে এবং প্রজাতন্ত্রের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাহায্য ও সহায়তায় উক্ত সরকারের নিয়মিত কার্যাবলী পরিচালনা করবে; এবং, উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা ব্যতীত, এটি কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না।

(2) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে, সুষ্ঠুভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সকল সম্ভাব্য সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করবে।

58E. সংবিধানের কিছু বিধান অকার্যকর থাকবে। সংবিধানের 48(3), 141A(1) এবং 141C(1) অনুচ্ছেদে

যা কিছুই থাকুক না কেন, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার কার্যকর থাকাকালীন, সংবিধানের সেই সমস্ত বিধান অকার্যকর থাকবে যেগুলিতে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে বা তাঁর পূর্বানুমোদনের ভিত্তিতে কাজ করতে হয়।

অধ্যায় ৩

স্থানীয় সরকার

৫৯. স্থানীয় সরকার (1) প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি

প্রশাসনিক ইউনিটে স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব আইন অনুসারে নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত সংস্থাগুলির উপর ন্যস্ত থাকবে।

(2) অনুচ্ছেদ (1) এ উল্লিখিত প্রত্যেক ব্যক্তি, এই সংবিধান এবং অন্য কোনও আইন সাপেক্ষে, উপযুক্ত প্রশাসনিক ইউনিটের মধ্যে সংসদীয় আইন দ্বারা নির্ধারিত এমন কার্যাবলী সম্পাদন করবেন, যার মধ্যে নিম্নলিখিত সম্পর্কিত কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে- (ক)

(ক) প্রশাসন এবং সরকারি কর্মকর্তাদের কার্যাবলী; (খ) জনশৃঙ্খলা

বজায় রাখা;

জনসেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

৬০. স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলির ক্ষমতা

অনুচ্ছেদ ৫৯-এর বিধানসমূহ পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে, সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোকে ক্ষমতা প্রদান করবে, যার মধ্যে স্থানীয় উদ্দেশ্যে কর আরোপ, বাজেট প্রস্তুত এবং তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

অধ্যায় ৪-প্রতিরক্ষা পরিষেবা

৬১. সর্বোচ্চ কমান্ড। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা

বাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ড রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকবে এবং এর প্রয়োগ আইন ২৭সি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং অনুচ্ছেদ ৫৮বি-এর অধীনে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকাকালীন উক্ত আইন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিচালিত হবে।

৬২. প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নিয়োগ ইত্যাদি (১) সংসদ আইন দ্বারা

নিয়ন্ত্রণের বিধান করবে- (ক) বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের পুনঃ...

সেবা প্রদান;

(খ) তাতে কমিশন প্রদান; প্রতিরক্ষা বাহিনীর চিফ অফ স্টাফ নিয়োগ

(গ) এবং তাদের বেতন ও ভাতা; এবং এসব বাহিনী ও রিজার্ভ সম্পর্কিত শৃঙ্খলা ও অন্যান্য বিষয়াদি।

(ঘ)

(2) সংসদ আইন দ্বারা দফা (1) এ উল্লিখিত বিষয়গুলির বিধান না করা পর্যন্ত, রাষ্ট্রপতি, আদেশ দ্বারা, সেগুলির মধ্যে যেগুলি ইতিমধ্যে বিদ্যমান আইনের অধীন নয়, সেগুলির বিধান করতে পারেন।

৬৩. যুদ্ধ

(1) সংসদের সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না এবং প্রজাতন্ত্র কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না।

অধ্যায়-৫ - অ্যাটর্নি জেনারেল

৬৪. অ্যাটর্নি-জেনারেল (১) রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের

বিচারক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন একজনকে বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল হিসেবে নিয়োগ করবেন।

(2) অ্যাটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

(3) অ্যাটর্নি-জেনারেল তার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সকল আদালতে হাজিরার অধিকার রাখবেন।

(4) অ্যাটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতির সম্মতি সাপেক্ষে পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক গ্রহণ করবেন।

পর্ব ৫
আইনসভা

অধ্যায় ১ – সংসদ

৬৫. সংসদ প্রতিষ্ঠা

(1) বাংলাদেশের জন্য একটি সংসদ থাকবে (যা জাতির কক্ষ নামে পরিচিত হবে) যাতে এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে: তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই সংসদকে, সংসদীয় আইনের দ্বারা, কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপবিধি বা আইন প্রণয়নমূলক প্রভাবসম্পন্ন অন্যান্য দলিল প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করা থেকে বিরত রাখবে না।

(2) সংসদ তিনশত সদস্য নিয়ে গঠিত হবে, যারা আইন অনুসারে একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা থেকে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন এবং, যতদিন পর্যন্ত দফা (3) কার্যকর থাকবে, ততদিন পর্যন্ত উক্ত দফায় উল্লিখিত সদস্যরা; সদস্যরা সংসদ সদস্য হিসাবে অভিহিত হবেন।

(3) সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধনী) প্রবর্তনের সময় বিদ্যমান সংসদের পরবর্তী সংসদের প্রথম অধিবেশনের তারিখ থেকে শুরু করে দশ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী সংসদের বিলুপ্তি না হওয়া পর্যন্ত।

২০০৪ সালের আইন অনুসারে, শুধুমাত্র মহিলা সদস্যদের জন্য পঁয়তাল্লিশটি আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং তাঁরা পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা আইন অনুসারে সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতির ভিত্তিতে একক স্থানান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন: তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) ধারায় উল্লিখিত কোনো আসনে কোনো মহিলার নির্বাচিত হওয়াকে বাধা দেবে বলে গণ্য হবে না।

(4) সংসদের আসন রাজধানীতে হবে।

৬৬.

সংসদ সদস্য নির্বাচনের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা (১) কোনো ব্যক্তি দফা (২)-এর বিধান সাপেক্ষে, সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার ও থাকার যোগ্য হবেন, যদি তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন এবং পঁচিশ বছর বয়স পূর্ণ করে থাকেন।

(2) কোন ব্যক্তি সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য বা সংসদ সদস্য থাকার জন্য অযোগ্য হবেন, যদি— (ক) কোনও উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত হন; (খ) অপরাধ দায়ে দেউলিয়া হন; (গ) কোনও বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন, অথবা সেই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন বা নিশ্চিত করেন; (ঘ) নৈতিক অধঃপতনমূলক কোনও ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কমপক্ষে দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, যদি না তার মুক্তির পর পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়ে থাকে; 31 * (ঘ) প্রজাতন্ত্রের এই সেবায় লাভজনক কোনও পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, এমন পদ ব্যতীত যা

আইন দ্বারা ঘোষিত যা এর ধারকদের অযোগ্য করে না; অথবা

(গ) কোনো আইন দ্বারা বা তার অধীনে এই ধরনের নির্বাচনের জন্য অযোগ্য।

(2A) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে, কোনো ব্যক্তি শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী হওয়ার কারণে প্রজাতন্ত্রের সেবায় লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলে গণ্য হবেন না।

(3) [বাদ দেওয়া হয়েছে]

(4) যদি কোনও সংসদ সদস্য তার নির্বাচনের পরে, ধারা (2) এ উল্লিখিত কোনও অযোগ্যতার অধীন হয়েছেন কিনা অথবা অনুচ্ছেদ 70 অনুসারে কোনও সংসদ সদস্যের তার আসন ত্যাগ করা উচিত কিনা সে বিষয়ে কোনও বিরোধ দেখা দেয়, তবে বিরোধটি শুনানি ও নিষ্পত্তির জন্য নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করা হবে এবং এই ধরনের প্রেরণের উপর কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

(5) সংসদ, আইন দ্বারা, দফা (4) এর বিধানাবলী সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত বিধান তৈরি করতে পারে।

৬৭. সদস্যদের আসন শূন্যকরণ (১) একজন সংসদ সদস্য তাঁর

আসন শূন্য করবেন- (ক) যদি তিনি তাঁর নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম অধিবেশনের

তারিখ থেকে নব্বই দিনের মধ্যে তৃতীয় তফসিলে সংসদ সদস্যের জন্য নির্ধারিত শপথ বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ ও স্বাক্ষর করতে ব্যর্থ হন: তবে শর্ত থাকে যে, স্পিকার

উক্ত সময়সীমা শেষ হওয়ার পূর্বে উপযুক্ত কারণে তা বর্ধিত করতে পারবেন; (খ) যদি তিনি সংসদের অনুমতি ব্যতীত টানা নব্বইটি অধিবেশনের দিন

সংসদ থেকে অনুপস্থিত থাকেন; (গ) সংসদ ভেঙে গেলে; (ঘ) যদি তিনি অনুচ্ছেদ ৬৬-এর (২) ধারা অনুযায়ী অযোগ্যতা অর্জন করেন; অথবা (ঙ)

অনুচ্ছেদ ৭০-এ উল্লিখিত পরিস্থিতিতে।

(খ)

(2) কোনো সংসদ সদস্য স্পিকারকে সম্বোধন করে নিজ হাতে লিখিত পদত্যাগপত্রের মাধ্যমে তাঁর আসন থেকে পদত্যাগ করতে পারেন এবং স্পিকারের কাছে লিখিত পদত্যাগপত্রটি পৌঁছালে অথবা, যদি স্পিকারের পদ শূন্য থাকে বা স্পিকার কোনো কারণে তাঁর কার্য সম্পাদনে অক্ষম হন, তবে ডেপুটি স্পিকারের কাছে লিখিত পদত্যাগপত্রটি পৌঁছালে আসনটি শূন্য হবে।

৬৮. সংসদ সদস্যদের পারিষ্রমিক ইত্যাদি। সংসদ সদস্যরা ৪১.

, সংসদীয় আইন দ্বারা অথবা, তা নির্ধারিত না

হওয়া পর্যন্ত, রাষ্ট্রপতির আদেশবলে নির্ধারিত ভাতা ও সুযোগ-সুবিধাসমূহ।

৬৯. শপথ গ্রহণের পূর্বে সদস্যের বসা বা ভোটদানের শাস্তি: যদি কোনো ব্যক্তি এই

সংবিধান অনুযায়ী শপথ বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করার পূর্বে সংসদ সদস্য হিসেবে বসেন বা ভোট দেন, অথবা যখন তিনি জানেন যে তিনি এর সদস্যপদের জন্য যোগ্য নন বা অযোগ্য, তবে তিনি যে কয়দিন এভাবে বসবেন বা ভোট দেবেন, সেই প্রত্যেক দিনের জন্য এক হাজার টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবেন, যা প্রজাতন্ত্রের পাওনা ঋণ হিসেবে আদায় করা হবে।

৭০. পদত্যাগ ইত্যাদির কারণে আসন শূন্য হওয়া।

(১) কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হয়ে নির্বাচনে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত কোনো ব্যক্তি যদি সেই দল থেকে পদত্যাগ করেন অথবা সংসদে সেই দলের বিরুদ্ধে ভোট দেন, তাহলে তিনি তার আসন হারাবেন। ব্যাখ্যা। - যদি একজন সংসদ সদস্য- (ক) (খ)

সংসদে উপস্থিত থেকেও, নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নকারী দলের

নির্দেশনা অমান্য করে ভোটদানে বিরত থাকলে, অথবা সংসদের কোনো অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকলে, তিনি সেই দলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন বলে গণ্য হবেন।

(২) যদি কোনো সময়ে কোনো রাজনৈতিক দলের সংসদীয় দলের নেতৃত্ব নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাহলে স্পিকার, সংসদে সেই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের নেতৃত্বের দাবিদার কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে লিখিতভাবে অবহিত হওয়ার সাত দিনের মধ্যে, সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুসারে সেই দলের সকল সংসদ সদস্যের একটি সভা আহ্বান করবেন এবং বিভাজনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে এর সংসদীয় নেতৃত্ব নির্ধারণ করবেন এবং যদি, সংসদে ভোটদানের বিষয়ে, কোনো সদস্য এইভাবে নির্ধারিত নেতৃত্বের নির্দেশনা মেনে না চলেন, তাহলে তিনি (১) ধারা অনুসারে সেই দলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন বলে গণ্য হবেন এবং সংসদে তার আসনটি শূন্য করবেন।

(৩) যদি কোনও ব্যক্তি, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পরে, কোনও রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন, তবে এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে, তিনি সেই দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন বলে গণ্য হবেন।

৭১. দ্বৈত সদস্যপদের উপর নিষেধাজ্ঞা (১) কোনো ব্যক্তি একই সময়ে

দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্য হতে পারবেন না।

(২) দফা (১) এর কোনও কিছুই কোনও ব্যক্তিকে একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকার প্রার্থী হতে বাধা দেবে না, তবে যদি তিনি একাধিক নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হন- (ক)

তার সর্বশেষ নির্বাচনের ত্রিশ দিনের মধ্যে নির্বাচিত ব্যক্তি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে একটি স্বাক্ষরিত ঘোষণা দাখিল করবেন, যেখানে তিনি কোন নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করতে ইচ্ছুক তা উল্লেখ থাকবে, এবং এর ফলে অন্যান্য নির্বাচনী এলাকাগুলো থেকে তার নির্বাচিত আসনগুলো শূন্য হয়ে যাবে; যদি নির্বাচিত ব্যক্তি উপ-ধারা (ক) পালনে ব্যর্থ হন, তবে তার নির্বাচিত সকল

(খ) আসন শূন্য হয়ে যাবে; এই ধারার পূর্ববর্তী বিধানাবলী, যতদূর প্রযোজ্য, পালন না করা পর্যন্ত নির্বাচিত ব্যক্তি সংসদ সদস্যের শপথ বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ

(গ) বা স্বাক্ষর করতে পারবেন না।

৭২. সংসদের অধিবেশন (১) রাষ্ট্রপতি

গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা সংসদ আহ্বান, স্থগিত এবং ভেঙে দেবেন এবং সংসদ আহ্বান করার সময় রাষ্ট্রপতি প্রথম সভার সময় ও স্থান নির্দিষ্ট করবেন: ৪৩ তবে শর্ত থাকে যে, একটি অধিবেশনের সমাপ্তি এবং পরবর্তী অধিবেশনে সংসদের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অনধিক সময় অতিবাহিত হবে না: আরও শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীনে তার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতি তাকে লিখিতভাবে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।

(2) অনুচ্ছেদ (1) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, সংসদ সদস্যদের যেকোন সাধারণ নির্বাচনে ভোটের ফলাফল ঘোষণার ত্রিশ দিনের মধ্যে সংসদকে অধিবেশনে আহ্বান করতে হবে।

(3) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আগে ভেঙে দেওয়া না হলে, সংসদ তার প্রথম অধিবেশনের তারিখ থেকে পাঁচ বছর মেয়াদ শেষে ভেঙে যাবে।

তবে শর্ত থাকে যে, প্রজাতন্ত্র যখনই যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে, তখন সংসদীয় আইনের দ্বারা এই মেয়াদ একবারে অনধিক এক বছরের জন্য বর্ধিত করা যেতে পারে, কিন্তু যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর ছয় মাসের বেশি তা বর্ধিত করা যাবে না।

(4) যদি সংসদ ভেঙে দেওয়ার পরে এবং সংসদ সদস্যদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে রাষ্ট্রপতি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, প্রজাতন্ত্র যে যুদ্ধাবস্থায় লিপ্ত রয়েছে তার কারণে সংসদকে পুনরায় আহ্বান করা প্রয়োজন, তবে রাষ্ট্রপতি ভেঙে দেওয়া সংসদকে অধিবেশনে আহ্বান করবেন।

(5) অনুচ্ছেদ (1) এর বিধান সাপেক্ষে, সংসদের অধিবেশনগুলি এমন সময়ে এবং স্থানে অনুষ্ঠিত হবে যা সংসদ, তার কার্যপ্রণালী বিধি দ্বারা বা অন্যথায় নির্ধারণ করতে পারে।

৭৩. রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং সংসদে বার্তা (1) রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দিতে পারেন এবং তৎসংক্রান্ত বার্তা পাঠাতে পারেন।

(2) সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের শুরুতে এবং প্রতি বছরের প্রথম অধিবেশনের শুরুতে রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দেবেন।

(3) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ভাষণ পেশ করার পর, অথবা তাঁর কাছ থেকে বার্তা প্রাপ্তির পর, সংসদ উক্ত ভাষণ বা বার্তায় উল্লিখিত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবে।

৭৩ক। সংসদ প্রসঙ্গে মন্ত্রীদের অধিকার (১) প্রত্যেক মন্ত্রীর সংসদে কথা বলার এবং

সংসদের কার্যক্রমে অন্যভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকার থাকবে, কিন্তু তিনি তাঁর মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন কোনো বিষয়ে ভোট দিতে বা কথা বলতে অধিকারী হবেন না, যদি না তিনি সংসদের সদস্যও হন।

(2) এই অনুচ্ছেদে, "মন্ত্রী" বলতে প্রধানমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে।

৭৪. স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার (১) সংসদ

যেকোনো সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনে তার সদস্যদের মধ্য থেকে একজন স্পিকার এবং একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করবে এবং যদি কোনো পদ শূন্য হয়, তবে সাত দিনের মধ্যে অথবা, যদি সংসদ তখন অধিবেশনরত না থাকে, তবে তার পরবর্তী প্রথম অধিবেশনে, উক্ত শূন্যপদ পূরণের জন্য তার সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করবে।

(2) স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে তাঁর পদ ত্যাগ করবেন- (ক)

যদি তিনি সংসদের সদস্য না থাকেন; (খ) যদি তিনি মন্ত্রী হন; (গ) যদি

সংসদ তাঁর পদ থেকে অপসারণের জন্য

সকল সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের সমর্থনে (প্রস্তাবটি উত্থাপনের অভিপ্রায় সম্পর্কে কমপক্ষে চৌদ্দ দিন আগে নোটিশ দেওয়ার পর) একটি প্রস্তাব পাস করে; যদি তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে স্বহস্তে লিখিত পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে পদত্যাগ করেন; যদি সাধারণ নির্বাচনের পর অন্য কোনো সদস্য সেই পদে অধিষ্ঠিত হন; অথবা ডেপুটি

(d) স্পিকারের ক্ষেত্রে, যদি তিনি স্পিকারের পদে অধিষ্ঠিত হন।

(e)

(f)

(3) যখন স্পিকারের পদ শূন্য থাকে বা স্পিকার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন, অথবা যদি সংসদ কর্তৃক এটি নির্ধারিত হয় যে স্পিকার অন্য কোনো কারণে তার পদের কার্যাবলী সম্পাদনে অক্ষম, তখন সেই কার্যাবলী ডেপুটি স্পিকার দ্বারা সম্পাদিত হবে অথবা, যদি ডেপুটি স্পিকারের পদ শূন্য থাকে, তবে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি দ্বারা বা তার অধীনে নির্ধারিত সংসদের কোনো সদস্য দ্বারা সম্পাদিত হবে; এবং সংসদের কোনো অধিবেশনে স্পিকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পিকার অথবা, যদি তিনিও অনুপস্থিত থাকেন, তবে কার্যপ্রণালী বিধি দ্বারা বা তার অধীনে নির্ধারিত কোনো ব্যক্তি স্পিকার হিসাবে কাজ করবেন।

(4) সংসদের কোনো অধিবেশনে, যখন স্পিকারকে তাঁর পদ থেকে অপসারণের জন্য কোনো প্রস্তাব বিবেচনাধীন থাকে, তখন স্পিকার (অথবা যখন ডেপুটি স্পিকারকে তাঁর পদ থেকে অপসারণের জন্য কোনো প্রস্তাব বিবেচনাধীন থাকে, তখন ডেপুটি স্পিকার) সভাপতিত্ব করতে পারবেন না, এবং দফা (3)-এর বিধানসমূহ এমন প্রতিটি অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেমনটি সেই অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় যেখান থেকে স্পিকার বা, ক্ষেত্র অনুযায়ী, ডেপুটি স্পিকার অনুপস্থিত থাকেন।

(5) স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার, ক্ষেত্র অনুযায়ী, সংসদে তাঁর পদ থেকে অপসারণের জন্য কোনও প্রস্তাব বিচারাধীন থাকাকালীন সংসদের কার্যক্রমে কথা বলার এবং অন্যভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকার রাখবেন এবং ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন কিন্তু শুধুমাত্র একজন সদস্য হিসাবে।

(6) অনুচ্ছেদ (2) এর বিধান সত্ত্বেও, স্পিকার অথবা, ক্ষেত্র অনুসারে, ডেপুটি স্পিকার, তাঁর উত্তরসূরি পদে অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পদে বহাল থাকবেন বলে গণ্য হবেন।

৭৫. কার্যপ্রণালী বিধি, কোরাম ইত্যাদি।

(1) এই সংবিধান সাপেক্ষে- (ক) সংসদের

কার্যপ্রণালী সংসদ কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, এবং উক্ত বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত তা সভাপতি কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে; (গ) সংসদে কোনো সিদ্ধান্ত উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে

(খ) গৃহীত হবে, কিন্তু সভাপতি ভোট দিতে পারবেন না, শুধুমাত্র যখন ভোটের সমতা থাকবে তখন ব্যতীত, সেক্ষেত্রে তিনি একটি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করবেন; (গ) সংসদের কোনো কার্যধারা শুধুমাত্র এই কারণে অবৈধ হবে না যে, এর সদস্যপদে শূন্যতা রয়েছে অথবা এমন কোনো ব্যক্তি যিনি ভোট দেওয়ার অধিকারী

ছিলেন না, তিনি উক্ত কার্যধারায় উপস্থিত ছিলেন, বা ভোট দিয়েছেন বা অন্য কোনোভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

(2) সংসদ অধিবেশন চলাকালীন যেকোনো সময়ে যদি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যে উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ষাট জনের কম, তাহলে তিনি হয় কমপক্ষে ষাট জন সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত সভা স্থগিত রাখবেন, অথবা সভা মূলতবি করবেন।

৭৬. সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ

(1) সংসদ তার সদস্যদের মধ্য থেকে নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ নিয়োগ করবে, যথা- (ক) একটি সরকারি হিসাব কমিটি; (খ) বিশেষাধিকার কমিটি; এবং (গ) সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুসারে প্রয়োজনীয় অন্যান্য স্থায়ী কমিটিসমূহ।

(2) অনুচ্ছেদ (1) এ উল্লিখিত কমিটিগুলি ছাড়াও, সংসদ অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করবে, এবং এইভাবে নিযুক্ত একটি কমিটি, তার গঠনতন্ত্র এবং অন্য কোনও আইন সাপেক্ষে- (ক) খসড়া বিল এবং অন্যান্য আইন প্রণয়ন প্রস্তাব পরীক্ষা করতে পারে; (খ) আইনের প্রয়োগ

পর্যালোচনা করতে পারে এবং এই ধরনের প্রয়োগের জন্য ব্যবস্থা প্রস্তাব করতে

পারে; (গ)

সংসদ কর্তৃক জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে প্রেরিত যেকোনো বিষয়ে, কোনো মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ বা প্রশাসন সম্পর্কে তদন্ত বা অনুসন্ধান করতে পারে এবং একজন অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করতে ও মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে নির্দেশ দিতে পারে; (ঘ) সংসদ কর্তৃক এটিকে অর্পিত অন্য কোনো কার্য সম্পাদন করতে পারে।

(3) সংসদ আইন দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীনে নিযুক্ত কমিটিগুলিকে ক্ষমতা প্রদান করতে পারে- (ক)

সাক্ষীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং শপথ, শপথ বা অন্য কোনোভাবে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা; নথি দাখিল করতে বাধ্য করা।

(খ)

৭৭. ন্যায়পাল

(1) সংসদ, আইন দ্বারা, ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠার বিধান করতে পারে।

(2) ন্যায়পাল সংসদ কর্তৃক আইন দ্বারা নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন এবং কার্যাবলী সম্পাদন করবেন, যার মধ্যে কোনও মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মকর্তা বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোনও পদক্ষেপ তদন্ত করার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত।

(3) ন্যায়পাল তাঁর কার্যাবলী সম্পাদনের বিষয়ে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন এবং উক্ত প্রতিবেদন সংসদে পেশ করা হবে।

৭৮.

সংসদ ও সদস্যদের বিশেষাধিকার ও দায়মুক্তি (1) সংসদের কার্যধারার বৈধতা কোনো আদালতে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না।

(2) সংসদের কোনো সদস্য বা কর্মকর্তা, যাঁর উপর সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ, কার্য পরিচালনা বা শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে, তিনি উক্ত কোনো ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো আদালতের এখতিয়ারভুক্ত হবেন না।

- (3) কোনো সংসদ সদস্য সংসদে বা এর কোনো কমিটিতে তাঁর বলা কোনো কথা বা প্রদত্ত কোনো ভোটের জন্য কোনো আদালতে মামলার সম্মুখীন হবেন না।
(4) কোনো ব্যক্তি সংসদ কর্তৃক বা সংসদের কর্তৃত্বাধীনে কোনো প্রতিবেদন, দলিল, ভোট বা কার্যবিবরণী প্রকাশের জন্য কোনো আদালতে মামলার সম্মুখীন হবেন না। (5) এই অনুচ্ছেদের সাপেক্ষে, সংসদ এবং এর কমিটি ও সদস্যদের বিশেষাধিকার সংসদীয় আইন দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে।

৭৯. সংসদের সচিবালয় (1) সংসদের নিজস্ব
সচিবালয় থাকবে। সংসদের সচিবালয়।

(2) সংসদ, আইন দ্বারা, সংসদ সচিবালয়ে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ এবং চাকরির শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

(3) সংসদ কর্তৃক বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি, স্পিকারের সাথে পরামর্শক্রমে, সংসদ সচিবালয়ে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ এবং চাকরির শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করে বিধি প্রণয়ন করতে পারবেন, এবং তৎপ্রণোদিত বিধি যেকোনো আইনের বিধান সাপেক্ষে কার্যকর হবে।

অধ্যায় ২- আইন প্রণয়ন ও আর্থিক পদ্ধতি

৮০. আইন প্রণয়ন পদ্ধতি (1) আইন
প্রণয়নের জন্য সংসদে প্রতিটি প্রস্তাব বিল আকারে করা হবে।

(2) যখন সংসদ কর্তৃক কোনও বিল পাস হয় তখন তা অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হবে।

(3) রাষ্ট্রপতি, তাঁর কাছে কোনো বিল পেশ করার পনেরো দিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি দেবেন অথবা, অর্থ বিল ব্যতীত অন্য কোনো বিলের ক্ষেত্রে, বিলটি বা এর কোনো বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনা করার জন্য এবং বার্তায় তাঁর দ্বারা উল্লিখিত কোনো সংশোধনী বিবেচনা করার অনুরোধ জানিয়ে একটি বার্তা সহ বিলটি সংসদে ফেরত পাঠাতে পারেন; এবং যদি তিনি তা করতে ব্যর্থ হন, তবে উক্ত সময়সীমা শেষ হওয়ার পর তিনি বিলটিতে সম্মতি দিয়েছেন বলে গণ্য হবে।

(4) যদি রাষ্ট্রপতি বিলটি ফেরত পাঠান, তবে সংসদ রাষ্ট্রপতির বার্তা সহ বিলটি বিবেচনা করবে, এবং যদি বিলটি সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংশোধনী সহ বা ছাড়াই পুনরায় পাস হয়, তবে তা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাঁর কাছে পেশ করা হবে, অতঃপর রাষ্ট্রপতি তাঁর কাছে বিলটি পেশ করার সাত দিনের মধ্যে তাতে অনুমোদন দেবেন, এবং যদি তিনি তা করতে ব্যর্থ হন, তবে উক্ত সময়সীমা শেষ হওয়ার পর তিনি বিলটিতে অনুমোদন দিয়েছেন বলে গণ্য হবে।

(5) যখন রাষ্ট্রপতি সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোনো বিলে সম্মতি প্রদান করেন বা সম্মতি দিয়েছেন বলে গণ্য হন, তখন তা আইনে পরিণত হবে এবং সংসদীয় আইন নামে অভিহিত হবে।

৮১. টাকার নোট

(1) এই অংশে "অর্থ বিল" বলতে এমন একটি বিলকে বোঝায় যাতে কেবল নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সব বা যেকোনো একটি সম্পর্কিত বিধান থাকে- (ক) কোনও কর আরোপ,
নিয়ন্ত্রণ, পরিবর্তন, মওকুফ বা রদ; (খ) সরকার কর্তৃক অর্থ ধার করা বা কোনও জামিন প্রদান, অথবা সরকারের
আর্থিক বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত কোনও আইনের সংশোধন;

- (গ) সমন্বিত তহবিলের তত্ত্বাবধান, তহবিলে অর্থ প্রদান, অথবা তহবিল থেকে অর্থ প্রদান বা বরাদ্দ; সমন্বিত তহবিলের উপর কোনো দায় আরোপ, অথবা এই জাতীয় কোনো দায়ের পরিবর্তন বা বিলোপ; সমন্বিত
- (ঘ) তহবিল বা প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব থেকে অর্থ গ্রহণ, অথবা এই জাতীয় অর্থের তত্ত্বাবধান বা প্রদান, অথবা সরকারের হিসাবের নিরীক্ষা; পূর্ববর্তী উপ-ধারাগুলিতে উল্লিখিত
- (ঙ) যেকোনো বিষয়ের আনুষঙ্গিক কোনো অধস্তন বিষয়।

(চ)

(2) কোনো বিলকে শুধুমাত্র এই কারণে অর্থ বিল বলে গণ্য করা হবে না যে, তাতে কোনো জরিমানা বা অন্য কোনো আর্থিক দণ্ড আরোপ বা পরিবর্তনের, অথবা লাইসেন্স ফি বা প্রদত্ত কোনো পরিষেবার জন্য কোনো ফি বা চার্জ ধার্য বা প্রদানের, অথবা শুধুমাত্র এই কারণে যে, তাতে কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় উদ্দেশ্যে গঠিত সংস্থা কর্তৃক কোনো কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, পরিবর্তন, মওকুফ বা রদ করার বিধান রয়েছে।

(3) প্রতিটি অর্থ বিল, যখন রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়, তখন স্পিকারের স্বাক্ষরিত একটি শংসাপত্র দ্বারা সমর্থিত থাকবে যে এটি একটি অর্থ বিল, এবং উক্ত শংসাপত্রটি সকল উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং কোনও আদালতে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না।

৮২. আর্থিক পদক্ষেপের জন্য সুপারিশ

রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোনো অর্থ বিল, বা সরকারি অর্থ থেকে ব্যয়ের সাথে জড়িত কোনো বিল সংসদে উত্থাপন করা যাবে না: তবে শর্ত থাকে যে, কোনো কর হ্রাস বা বিলোপের বিধানকারী কোনো সংশোধনী উত্থাপনের জন্য এই অনুচ্ছেদের অধীনে কোনো সুপারিশের প্রয়োজন হবে না।

৮৩. সংসদীয় আইন ব্যতীত কোনো কর আরোপ বা আদায় করা যাবে না।

৮৪. সমন্বিত তহবিল এবং প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব (১) সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল রাজস্ব, সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল

ঋণ এবং যেকোনো ঋণ পরিশোধ বাবদ প্রাপ্ত সকল অর্থ, সমন্বিত তহবিল নামে পরিচিত একটি তহবিলের অংশ হবে।

(2) সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে প্রাপ্ত অন্য সকল সরকারি অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা করা হবে।

৮৫.

সরকারি অর্থের নিয়ন্ত্রণ, সরকারি অর্থের

হেফাজত, সংহত তহবিল বা ক্ষেত্রবিশেষে, প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবের তহবিলে তার জমা ও উত্তোলন এবং পূর্বোক্ত বিষয়সমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ সংসদীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং এ বিষয়ে বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

৮৬. প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে প্রদেয় অর্থ - (ক) কর্তৃক প্রাপ্ত বা জমাকৃত

সকল অর্থ

প্রজাতন্ত্রের সেবায় বা প্রজাতন্ত্রের বিষয়াদির সাথে যুক্ত কোনো ব্যক্তি, ধারা ৮৪-এর (১) উপধারা অনুসারে যা একীভূত তহবিলের অংশ হবে সেই রাজস্ব বা অর্থ ব্যতীত; অথবা কোনো আদালত কর্তৃক কোনো মামলা, বিষয়, হিসাব বা ব্যক্তির অনুকূলে জমাকৃত অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা করা

(খ) হবে।

৮৭. বার্ষিক আর্থিক বিবরণী

(১) প্রত্যেক বছরের জন্য সরকারের আনুমানিক প্রাপ্তি ও ব্যয়ের একটি বিবরণী সংসদে পেশ করা হবে, যা এই অংশে বার্ষিক আর্থিক বিবরণী হিসাবে উল্লেখিত।

(২) বার্ষিক আর্থিক বিবরণীতে পৃথকভাবে দেখানো হবে- (ক) এই সংবিধান দ্বারা বা এর অধীনে

সংহত তহবিলের উপর আরোপিত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ; এবং সংহত তহবিল থেকে করার জন্য প্রস্তাবিত অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ; এবং রাজস্ব খাতের ব্যয়কে অন্যান্য

(খ) ব্যয় থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হবে।

৮৮. সমন্বিত তহবিলের উপর চার্জ

নিম্নলিখিত ব্যয়সমূহ একীভূত তহবিল থেকে ধার্য করা হবে- ক) রাষ্ট্রপতিকে প্রদেয় পারিশ্রমিক এবং তাঁর দপ্তর সম্পর্কিত

অন্যান্য ব্যয়; খ) প্রদেয় পারিশ্রমিক- (i) স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার (ii) সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ (iii) কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর-জেনারেল; (iv)

নির্বাচন কমিশনারগণ; (v) পাবলিক সার্ভিস কমিশনের

সদস্যগণ; সংসদ, সুপ্রিম কোর্ট, কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর-

জেনারেল, নির্বাচন কমিশন এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কর্মকর্তা ও

কর্মচারীদের প্রদেয় পারিশ্রমিকসহ প্রশাসনিক ব্যয়; সরকারের উপর

প্রযোজ্য সকল ঋণ সংক্রান্ত খরচ, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত

রয়েছে সুদ, সিকিং ফান্ড চার্জ, মূলধনের পরিশোধ বা অবলোপন, এবং ঋণ গ্রহণ ও ঋণের

(গ) পরিশেবা ও খালাস সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয়; যেকোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোনো রায়, ডিক্রি বা পুরস্কার পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো অর্থ। এবং এই সংবিধান বা সংসদীয় আইন দ্বারা সংহত তহবিলের উপর আরোপিত অন্য যেকোনো ব্যয়।

(ঘ)

(ঙ)

(চ)

৮৯. বার্ষিক আর্থিক বিবরণী সংক্রান্ত কার্যপ্রণালী (১) বার্ষিক আর্থিক বিবরণীর যে অংশ একত্রিত তহবিলের উপর

আরোপিত ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত, তা সংসদে আলোচনা করা যেতে পারে, কিন্তু সংসদের ভোটাভুটির জন্য পেশ করা যাবে না।

(2) বার্ষিক আর্থিক বিবরণীর অন্যান্য ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত অংশ অনুদানের দাবিপত্র আকারে সংসদে পেশ করতে হবে, এবং সংসদ যেকোনো দাবিতে সম্মতি দিতে বা অসম্মতি জানাতে, অথবা তাতে উল্লিখিত পরিমাণ হ্রাস সাপেক্ষে সম্মতি জানাতে ক্ষমতা রাখবে।

(3) রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত অনুদানের জন্য কোনও দাবি করা যাবে না।

৯০. বরাদ্দ আইন (১) সংসদ কর্তৃক অনুচ্ছেদ

৮৯ এর অধীনে অনুদান প্রদানের পর যত শীঘ্র সম্ভব, সংসদে একটি বিল উত্থাপন করা হবে, যাতে সংহত তহবিল থেকে নিম্নলিখিত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়- (ক) সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত অনুদান; এবং (খ) সংহত তহবিলের উপর আরোপিত ব্যয়, তবে কোনো অবস্থাতেই সংসদে পেশ করা বার্ষিক আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত অর্থের পরিমাণ অতিক্রম করবে না।

(2) এই ধরনের কোনো বিলে সংসদে এমন কোনো সংশোধনী প্রস্তাব করা যাবে না, যার ফলে প্রদত্ত কোনো অনুদানের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় বা তা যে উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হবে তা বদলে যায়, অথবা একত্রিত তহবিল থেকে ধার্যকৃত কোনো ব্যয়ের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়।

(3) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে, এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অনুসারে প্রণীত আইনের দ্বারা বরাদ্দ ব্যতীত সংহত তহবিল থেকে কোনও অর্থ উত্তোলন করা যাবে না।

৯১. সম্পূরক ও অতিরিক্ত অনুদান

যদি কোনো আর্থিক বছরের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়- (ক)

চলতি অর্থবর্ষের জন্য কোনো নির্দিষ্ট পরিষেবার খাতে ব্যয়ের জন্য অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ অপূর্ণ অথবা সেই বছরের বার্ষিক আর্থিক বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কোনো নতুন পরিষেবার খাতে ব্যয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে; অথবা কোনো অর্থবর্ষে সেই পরিষেবার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি সংহত তহবিল থেকে ব্যয় অনুমোদন করার ক্ষমতা রাখবেন, তা সংবিধান দ্বারা বা এর অধীনে সেই তহবিলের উপর আরোপিত হোক বা না হোক, এবং তিনি সংসদে ব্যয়ের

(খ) আনুমানিক পরিমাণ উল্লেখ করে একটি সম্পূরক আর্থিক বিবরণী অথবা, ক্ষেত্রবিশেষে, উদ্ধৃত অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করে একটি অতিরিক্ত আর্থিক বিবরণী পেশ করার ব্যবস্থা করবেন, এবং অনুচ্ছেদ ৮৭ থেকে ৯০-এর বিধানসমূহ (প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহ) সেই বিবরণীগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, যেভাবে সেগুলো বার্ষিক আর্থিক বিবরণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

৯২. অগ্রিম ভোট, ক্রেডিট ভোট, ইত্যাদি।

(1) এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী বিধানাবলীতে যা কিছুই থাকুক না কেন, সংসদের ক্ষমতা থাকবে- (ক) কোনো আর্থিক বছরের কোনো অংশের

আনুমানিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে, উক্ত অনুদানের উপর ভোটাভুটির জন্য অনুচ্ছেদ ৮৯-এ নির্ধারিত পদ্ধতি সম্পন্ন হওয়া এবং উক্ত ব্যয়ের বিষয়ে অনুচ্ছেদ ৯০-এর বিধানাবলী অনুসারে একটি আইন পাস না হওয়া পর্যন্ত, অগ্রিম কোনো অনুদান প্রদান করার;

(খ) প্রজাতন্ত্রের সম্পদের উপর কোনো অপ্রত্যাশিত চাহিদা মেটানোর জন্য অনুদান প্রদান করা, যখন পরিষেবার ব্যাপকতা বা অনির্দিষ্ট প্রকৃতির কারণে কোনো চাহিদাকে বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে সাধারণত প্রদত্ত বিশদ বিবরণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা যায় না; (গ) এমন ব্যতিক্রমী অনুদান প্রদান করা যা কোনো অর্থবর্ষের চলতি পরিষেবার অংশ নয়; এবং যে উদ্দেশ্যে এই ধরনের অনুদান প্রদান করা হয়, সেই উদ্দেশ্যে সংহত তহবিল থেকে অর্থ উত্তোলনের জন্য আইন দ্বারা অনুমোদন দেওয়ার ক্ষমতা সংসদের থাকবে।

(2) অনুচ্ছেদ ৮৯ এবং ৯০ এর বিধানসমূহ, দফা (1) এর অধীনে কোনও অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে এবং সেই দফা অনুসারে প্রণীতব্য কোনও আইনের ক্ষেত্রে, ঠিক সেভাবেই কার্যকর হবে, যেভাবে সেগুলি বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে উল্লিখিত কোনও ব্যয়ের ক্ষেত্রে অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে এবং উক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য একত্রিত তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দের অনুমোদনের জন্য প্রণীতব্য আইনের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়।

(3) এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী বিধানাবলীতে যা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো আর্থিক বছরের ক্ষেত্রে সংসদ- (ক) সেই বছর শুরু হওয়ার আগে অনুচ্ছেদ ৮৯ এর অধীনে অনুদান প্রদান করতে এবং অনুচ্ছেদ ৯০ এর অধীনে আইন পাস করতে ব্যর্থ হয় এবং এই অনুচ্ছেদের অধীনে কোনো অগ্রিম অনুদানও প্রদান না করে; অথবা (খ) এই অনুচ্ছেদের অধীনে প্রদত্ত অগ্রিম অনুদানের (যদি থাকে) মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে অনুচ্ছেদ ৮৯ এর অধীনে অনুদান প্রদান করতে এবং অনুচ্ছেদ ৯০ এর অধীনে আইন পাস করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে, আদেশবলে, অনুদান প্রদান এবং আইন পাস না হওয়া পর্যন্ত, বছরে অনধিক ষাট দিনের জন্য, সেই বছরের আর্থিক বিবরণীতে উল্লিখিত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংহত তহবিল থেকে উত্তোলনের অনুমোদন দিতে পারবেন।

অধ্যায় ৩- অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতা

৯৩. (1) যখনই সংসদ ভেঙে দেওয়া হয় বা অধিবেশন বন্ধ থাকে, এবং তিনি সন্তুষ্ট হন যে এমন পরিস্থিতি বিদ্যমান যা অবিলম্বে , যদি রাষ্ট্রপতি হন ব্যবস্থা গ্রহণকে আবশ্যিক করে তোলে, তখন তিনি পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান হয় এমন অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারবেন, এবং এইভাবে প্রণীত যেকোনো অধ্যাদেশ, তার জারির তারিখ থেকে, সংসদের আইনের অনুরূপ আইনগত বলবৎ হবে: তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীনে কোনো অধ্যাদেশ নিম্নলিখিত কোনও বিধান অন্তর্ভুক্ত করবে না- (i) যা এই সংবিধানের অধীনে সংসদীয় আইন দ্বারা আইনসম্মতভাবে প্রণয়ন করা যেত না; (ii) এই সংবিধানের কোনো বিধান পরিবর্তন বা বাতিল করার জন্য; অথবা (iii) পূর্বে প্রণীত কোনো অধ্যাদেশের কোনো বিধান বলবৎ রাখা।

(2) দফা (1) এর অধীনে প্রণীত অধ্যাদেশটি, অধ্যাদেশটি জারি হওয়ার পর প্রথম অধিবেশনে সংসদে পেশ করা হবে এবং, যদি না তার আগে এটি বাতিল করা হয়, তবে এটি পেশ করার ত্রিশ দিন পর কার্যকর থাকবে না অথবা, যদি উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সংসদ কর্তৃক অধ্যাদেশটির প্রতি অসম্মতি জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তবে প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার সাথে সাথে কার্যকর থাকবে না।

(3) যখনই সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়, রাষ্ট্রপতি যদি সন্তুষ্ট হন যে এমন পরিস্থিতি বিদ্যমান যা এই ধরনের পদক্ষেপকে প্রয়োজনীয় করে তোলে, তাহলে তিনি সংহত তহবিল থেকে ব্যয়ের অনুমোদন দিয়ে একটি অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারেন, উক্ত ব্যয় সংবিধান দ্বারা সেই তহবিলের উপর আরোপিত হোক বা না হোক, এবং এইভাবে প্রণীত যেকোনো অধ্যাদেশ, তার জারির তারিখ থেকে, সংসদের আইনের অনুরূপ আইনগত শক্তি লাভ করবে।

(4) অনুচ্ছেদ (3) এর অধীনে জারি করা প্রত্যেকটি অধ্যাদেশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংসদে পেশ করা হবে, এবং সংসদ পুনর্গঠনের ত্রিশ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহ, এর ক্ষেত্রে 87, 89 এবং 90 ধারার বিধানগুলি পালন করা হবে।

ষষ্ঠ পর্ব
বিচার বিভাগ

অধ্যায় ১- সুপ্রিম কোর্ট

৯৪. সর্বোচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠা (১) বাংলাদেশের জন্য একটি সর্বোচ্চ

আদালত (যা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত নামে পরিচিত হবে) থাকবে, যা আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে গঠিত হবে।

(২) সর্বোচ্চ আদালত প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত হবে, যিনি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নামে পরিচিত হবেন, এবং রাষ্ট্রপতি প্রতিটি বিভাগে নিয়োগ করা প্রয়োজন মনে করলে অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত হবে।

(৩) প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারপতিগণ কেবল সেই বিভাগেই বসবেন এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ কেবল হাইকোর্ট বিভাগেই বসবেন।

(৪) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ তাদের বিচারিক কার্য সম্পাদনে স্বাধীন থাকবেন।

৯৫. বিচারপতি নিয়োগ (১) প্রধান বিচারপতি এবং

অন্যান্য বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের জন্য যোগ্য হবেন না, যদি না তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন এবং- (ক) কমপক্ষে দশ বছর সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে

কর্মরত থাকেন; অথবা (খ) কমপক্ষে দশ বছর বাংলাদেশের ভূখণ্ডে বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা (গ) সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের জন্য আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো যোগ্যতা তার থাকে।

(৩) এই অনুচ্ছেদে, "সুপ্রিম কোর্ট" বলতে এমন একটি আদালতকে বোঝাবে 'যেটি ১৯৭৭ সালের দ্বিতীয় ঘোষণা (দশম সংশোধনী) আদেশ কার্যকর হওয়ার আগে যেকোনো সময়ে, বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ডে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট হিসাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করত।'

৯৬. বিচারপতিদের কার্যকাল (১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য

বিধান সাপেক্ষে, একজন বিচারপতি ৬০ (সাতষষ্টি) বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের নিম্নলিখিত বিধানাবলী অনুসারে ব্যতীত কোনও বিচারককে পদ থেকে অপসারণ করা যাবে না।

(৩) একটি সর্বোচ্চ বিচার বিভাগীয় পরিষদ থাকবে, যা এই অনুচ্ছেদে পরিষদ হিসাবে উল্লিখিত, এবং এটি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং পরবর্তী দুইজন জ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত হবে: তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো সময়ে পরিষদ তার কোনো সদস্য বিচারপতির যোগ্যতা বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করে, অথবা পরিষদের কোনো সদস্য অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকেন বা দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন, তাহলে পরিষদের সদস্যদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতার দিক থেকে পরবর্তী বিচারপতি উক্ত সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(4) পরিষদের কাজ হবে- (ক) বিচারকদের জন্য পালনীয়

একটি আচরণবিধি নির্ধারণ করা; এবং (খ) কোনও বিচারক অথবা অন্য কোনও কার্যকর্তার

যোগ্যতা বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করা, যাকে বিচারকের অনুরূপ পদ্ধতি ব্যতীত পদ থেকে অপসারণযোগ্য নয়।

(5) যদি পরিষদ বা অন্য কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত কোনো তথ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতির এই আশঙ্কা করার কারণ থাকে যে কোনও

বিচারপতি- (ক) শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার কারণে তাঁর

দাপ্তরিক কার্য সম্পাদনে অক্ষম হয়ে পড়েছেন, অথবা (খ) গুরুতর অসদাচরণে দোষী হয়েছেন, তাহলে রাষ্ট্রপতি পরিষদকে বিষয়টি

তদন্ত করতে এবং তার ফলাফল প্রতিবেদন আকারে

জমা দিতে নির্দেশ দিতে পারেন।

(6) তদন্তের পর পরিষদ যদি রাষ্ট্রপতির কাছে এই মর্মে প্রতিবেদন পেশ করে যে, তাদের মতে বিচারপতি তাঁর দাপ্তরিক কার্য

সম্পাদনে অক্ষম হয়েছেন অথবা গুরুতর অসদাচরণে দোষী হয়েছেন, তবে রাষ্ট্রপতি আদেশবলে বিচারপতিকে পদ থেকে অপসারণ করবেন।

(7) এই অনুচ্ছেদের অধীনে কোনো তদন্তের উদ্দেশ্যে, পরিষদ তার কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ করবে এবং প্রক্রিয়া জারি ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদালতের সমান ক্ষমতা থাকবে।

(8) একজন বিচারক রাষ্ট্রপতিকে সম্বোধন করে নিজ হাতে লিখিত পত্রের মাধ্যমে তার পদ থেকে পদত্যাগ করতে পারেন।

৯৭. প্রধান বিচারপতির অস্থায়ী নিয়োগ

যদি প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য হয়, অথবা যদি রাষ্ট্রপতি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, প্রধান বিচারপতি অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে তাঁর দাপ্তরিক কার্য সম্পাদনে অক্ষম, তবে অন্য কোনো ব্যক্তি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত, অথবা প্রধান বিচারপতি তাঁর দায়িত্বে পুনরায় যোগদান না করা পর্যন্ত, ক্ষেত্র অনুযায়ী, সেই কার্যসমূহ আপিল বিভাগের পরবর্তী জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

৯৮. অতিরিক্ত সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতিগণ অনুচ্ছেদ ৯৪-

এর বিধানাবলীতে যা কিছুই থাকুক না কেন, যদি রাষ্ট্রপতি সন্তুষ্ট হন যে সুপ্রিম কোর্টের কোনো বিভাগের বিচারপতির সংখ্যা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, তবে তিনি এক বা একাধিক যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে সেই বিভাগের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে তাঁর দ্বারা নির্দিষ্ট অনধিক দুই বছরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করতে পারেন, অথবা, যদি তিনি উপযুক্ত মনে করেন, তবে হাইকোর্ট বিভাগের কোনো বিচারপতিকে কোনো অস্থায়ী মেয়াদের জন্য অ্যাডহক বিচারপতি হিসেবে আপিল বিভাগে বসার নির্দেশ দিতে পারেন এবং উক্ত বিচারপতি এই পদে থাকাকালীন আপিল বিভাগের একজন বিচারপতির মতোই একই এখতিয়ার, ক্ষমতা ও কার্যাবলী প্রয়োগ করবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে অনুচ্ছেদ ৯৫-এর অধীনে বিচারপতি হিসেবে অথবা এই অনুচ্ছেদের অধীনে পরবর্তী কোনো মেয়াদের জন্য অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে পুনরায় নিযুক্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবে না।

৯৯. বিচারকদের অযোগ্যতা (1)

ধারা (2) এ প্রদত্ত বিধান ব্যতীত, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত বিচারক ব্যতীত অন্য কোনোভাবে বিচারক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি তার অবসর গ্রহণ বা পদ থেকে অপসারণের পর, কোনও আদালত বা কর্তৃপক্ষের সামনে সওয়াল করতে বা কাজ করতে পারবেন না অথবা প্রজাতন্ত্রের সেবায় বিচারিক বা আধা-বিচারিক পদ 60ক অথবা প্রধান উপদেষ্টা বা উপদেষ্টার পদ ব্যতীত অন্য কোনও পদ বা লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না।

(2) হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক হিসাবে অধিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তি, তাঁর অবসর গ্রহণ বা পদ থেকে অপসারণের পর, আপিল বিভাগে সওয়াল করতে বা কাজ করতে পারেন।

১০০। সুপ্রিম কোর্টের আসন। সুপ্রিম কোর্টের

স্থায়ী আসন রাজধানীতে হবে, কিন্তু হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে সময়ে সময়ে নির্ধারণ করবেন এমন অন্য কোনো স্থানে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

উক্ত আইন দ্বারা সংশোধিত ধারা ১০০ নিম্নরূপ:- "১০০. সুপ্রিম

কোর্টের আসন।- (1) এই ধারা সাপেক্ষে,

সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন রাজধানীতে হবে।

(2) হাইকোর্ট বিভাগ এবং এর বিচারপতিগণ সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসনে এবং এর স্থায়ী বেঞ্চসমূহের আসনে বসবেন।

(3) হাইকোর্ট বিভাগে বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রংপুর এবং সিলেটে একটি করে স্থায়ী বেঞ্চ থাকবে এবং প্রতিটি স্থায়ী বেঞ্চে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে নির্ধারণ করবেন এমন বেঞ্চ থাকবে।

(4) একটি স্থায়ী বেঞ্চ হাইকোর্ট বিভাগের এমন সংখ্যক বিচারপতি নিয়ে গঠিত হবে যাদেরকে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে উক্ত বেঞ্চে মনোনীত করা প্রয়োজন মনে করবেন এবং এই ধরনের মনোনয়নের পর বিচারপতিগণ উক্ত বেঞ্চে বদলি হয়েছেন বলে গণ্য হবেন।

(5) রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে, প্রতিটি স্থায়ী বেঞ্চের জন্য সেই এলাকা নির্ধারণ করবেন যে এলাকার ক্ষেত্রে এই সংবিধান বা অন্য কোনও আইন দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগের উপর অর্পিত বা অর্পিত হতে পারে এমন এখতিয়ার, ক্ষমতা এবং কার্যাবলী থাকবে; এবং যে এলাকা এইভাবে নির্ধারণ করা হয়নি, সেই এলাকার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসনে অবস্থিত হাইকোর্ট বিভাগের উক্ত এখতিয়ার, ক্ষমতা এবং কার্যাবলী থাকবে।

(6) প্রধান বিচারপতি স্থায়ী বেঞ্চ সম্পর্কিত সকল আনুষঙ্গিক, পরিপূরক বা ফলস্বরূপ বিষয়গুলির জন্য নিয়মাবলী তৈরি করবেন।

১০১. হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার

হাইকোর্ট বিভাগের এই সংবিধান বা অন্য কোনো আইন দ্বারা প্রদত্ত বা অর্পিত হতে পারে এমন মূল, আপিল এবং অন্যান্য এখতিয়ার, ক্ষমতা ও কার্যাবলী থাকবে।

১০২. নির্দিষ্ট আদেশ ও নির্দেশনা ইত্যাদি জারি করার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা।

(1) কোনো সংস্কৃদ্ধ ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে হাইকোর্ট বিভাগ, এই সংবিধানের তৃতীয় খণ্ডে প্রদত্ত যেকোনো মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য, প্রজাতন্ত্রের বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত কোনো কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি সহ যেকোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত নির্দেশনা বা আদেশ দিতে পারে।

(2) হাইকোর্ট বিভাগ, যদি সন্তুষ্ট হয় যে আইন দ্বারা অন্য কোনও সমান কার্যকর প্রতিকার প্রদান করা হয়নি- (ক) কোনও সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনের

ভিত্তিতে, একটি আদেশ দিতে পারে-

(i) প্রতিষ্ঠানের বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত কোনো কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করা।

প্রজাতন্ত্র বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া, যা করার অনুমতি তার

আইনসম্মত নয়, অথবা এমন কাজ করার নির্দেশ দেওয়া, যা করার জন্য তার আইনসম্মত

বাধ্যবাধকতা রয়েছে; অথবা (ii) প্রজাতন্ত্র বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত কার্য সম্পাদনকারী কোনো

ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কোনো কাজ বা গৃহীত কোনো কার্যক্রম আইনসম্মত কর্তৃত্ব ছাড়াই করা হয়েছে বা নেওয়া হয়েছে এবং এর

কোনো আইনগত কার্যকারিতা নেই বলে ঘোষণা করা; অথবা (খ) যেকোনো ব্যক্তির

আবেদনের ভিত্তিতে, একটি আদেশ প্রদান করা-

(i) হেফাজতে থাকা কোনো ব্যক্তিকে এর সামনে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া, যাতে এটি নিশ্চিত হতে পারে যে তাকে আইনসম্মত কর্তৃত্ব ছাড়া বা বেআইনিভাবে

হেফাজতে রাখা হয়নি; অথবা (ii) কোনো সরকারি পদে অধিষ্ঠিত বা অধিষ্ঠিত বলে দাবিদার কোনো ব্যক্তিকে, তিনি কোন কর্তৃত্ববলে ঐ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার দাবি

করছেন তা

প্রদর্শন করতে বলা।

(3) পূর্ববর্তী ধারাগুলিতে যা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার অধীনে হাইকোর্ট বিভাগের কোনও অন্তর্বর্তীকালীন বা অন্য কোনও আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে না, এমন কোনও আইনের ক্ষেত্রে যেটির উপর ধারা ৪৭ প্রযোজ্য।

(4) যেখানে দফা (1) বা দফা (2) এর উপ-দফা (ক) এর অধীনে করা কোনও আবেদনের উপর একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের জন্য প্রার্থনা করা হয় এবং এই ধরনের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের ফলে- (ক) কোনও উন্নয়ন কর্মসূচি

বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পিত কোনও ব্যবস্থা, বা কোনও উন্নয়নমূলক কাজে বাধা সৃষ্টি বা হস্তক্ষেপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; অথবা

(খ) অন্য কোনোভাবে জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হয়,

সেখানে হাইকোর্ট বিভাগ কোনও অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেবে না, যদি না অ্যাটর্নি-জেনারেলকে আবেদনটির বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত

নোটিশ দেওয়া হয় এবং তাকে (বা তার পক্ষে অনুমোদিত কোনও আইনজীবীকে) শুনানির সুযোগ দেওয়া হয়, এবং হাইকোর্ট

বিভাগ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটির ফলে উপ-দফা (ক) বা উপ-দফা (খ)-তে উল্লিখিত প্রভাব পড়বে না।

(5) এই অনুচ্ছেদে, যদি না প্রসঙ্গ অন্যরূপ হয়, "ব্যক্তি" বলতে বোঝাবে একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা পরিষেবা সম্পর্কিত আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অথবা কোনো শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনী অথবা এমন কোনো ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত অন্য কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল যার ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১১৭ প্রযোজ্য।

১০৩. আপিল বিভাগের এখতিয়ার

(1) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডদেশের বিরুদ্ধে আপিল শুনানি ও নিষ্পত্তি করার এখতিয়ার আপিল বিভাগের থাকবে।

(2) হাইকোর্ট বিভাগের কোনো রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আপিল করার অধিকার জন্মাবে যেখানে

হাইকোর্ট বিভাগ- (ক) প্রত্যয়ন করে যে মামলাটিতে এই সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আইনের একটি

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত; অথবা (খ) কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে, অথবা (গ) উক্ত বিভাগের অবমাননার

জন্য কোনো ব্যক্তির

উপর শাস্তি আরোপ করেছে; এবং সংসদীয় আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য ক্ষেত্রেও।

(3) যে মামলায় (2) ধারা প্রযোজ্য নয়, সেই মামলায় হাইকোর্ট বিভাগের কোনও রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আপিল কেবল তখনই করা যাবে যদি আপিল বিভাগ আপিলের অনুমতি দেয়।

(4) সংসদ আইন দ্বারা ঘোষণা করতে পারে যে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অন্য কোনও আদালত বা ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য হবে যেভাবে সেগুলি হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

১০৪। আপিল বিভাগের সমন জারি ও কার্যকরকরণ। আপিল বিভাগের সামনে বিচারাধীন যেকোনো মামলা

বা বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, আদেশ, ডিক্রি বা রিট জারি করার ক্ষমতা থাকবে, যার মধ্যে যেকোনো ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করা অথবা যেকোনো দলিলের আবিষ্কার বা উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আদেশও অন্তর্ভুক্ত।

১০৫। আপিল বিভাগ কর্তৃক রায় বা আদেশের পুনর্বিবেচনা। আপিল বিভাগ, সংসদের যেকোনো আইন এবং

উক্ত বিভাগ কর্তৃক প্রণীত যেকোনো বিধির বিধান সাপেক্ষে, তার দ্বারা ঘোষিত যেকোনো রায় বা প্রদত্ত যেকোনো আদেশ পুনর্বিবেচনা করার ক্ষমতা রাখবে।

১০৬. সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শমূলক এখতিয়ার

যদি কোনো সময়ে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতীয়মান হয় যে, এমন কোনো আইনগত প্রশ্ন উদ্ভূত হয়েছে বা উদ্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা এমন প্রকৃতি ও জনগুরুত্বপূর্ণ যে, সে বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালতের মতামত গ্রহণ করা সমীচীন, তবে তিনি প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য আপিল বিভাগে প্রেরণ করতে পারেন এবং বিভাগটি, তার উপযুক্ত মনে করা শুনানির পর, সে বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে তার মতামত প্রতিবেদন আকারে পেশ করতে পারে।

১০৭। সর্বোচ্চ আদালতের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা (১) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যেকোনো আইন

সাপেক্ষে, সর্বোচ্চ আদালত রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে, সর্বোচ্চ আদালতের প্রতিটি বিভাগের এবং এর অধীনস্থ যেকোনো আদালতের কার্যপ্রণালী ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।

(2) সুপ্রিম কোর্ট দফা (1) এবং অনুচ্ছেদ 113 এর অধীনে তার যেকোনো কার্য সেই আদালতের কোনও বিভাগকে বা এক বা একাধিক বিচারককে অর্পণ করতে পারে।

(3) এই অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণীত কোনও নিয়ম সাপেক্ষে, প্রধান বিচারপতি নির্ধারণ করবেন যে সুপ্রিম কোর্টের কোনও বিভাগের কোনও বেঞ্চ কোন বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত হবে 63* * * * এবং কোন বিচারপতিরা কোনও উদ্দেশ্যে বসবেন।

(4) প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের যেকোনো বিভাগের পরবর্তী জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে সেই বিভাগে দফা (3) দ্বারা অথবা এই অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা প্রদত্ত যেকোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য অনুমোদন দিতে পারেন।

১০৮. নথিভুক্ত আদালত হিসেবে সর্বোচ্চ আদালত

সর্বোচ্চ আদালত একটি নথিভুক্ত আদালত হবে এবং এই ধরনের আদালতের সকল ক্ষমতা এর থাকবে, যার মধ্যে আইন সাপেক্ষে, নিজের বিরুদ্ধে যেকোনো আদালত অবমাননার তদন্ত বা শাস্তির আদেশ প্রদানের ক্ষমতাও অন্তর্ভুক্ত।

১০৯. আদালতের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ

হাইকোর্টের অধীনস্থ সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর হাইকোর্টের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

১১০। অধস্তন আদালত থেকে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা স্থানান্তর। যদি হাইকোর্ট বিভাগ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয়

যে, তার অধস্তন কোনো আদালতে বিচারাধীন কোনো মামলায় এই সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত অথবা সাধারণ জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে আইনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে, যার নিষ্পত্তি মামলার নিষ্পত্তির জন্য আবশ্যিক, তবে হাইকোর্ট বিভাগ সেই আদালত থেকে মামলাটি প্রত্যাহার করে নেবে এবং— (ক) হয় মামলাটির নিষ্পত্তি নিজেই করতে পারবে; অথবা (খ) আইনের প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করে উক্ত প্রশ্নের উপর বিভাগের রায়ের একটি

অনুলিপিসহ মামলাটি যে আদালত থেকে প্রত্যাহার

করা হয়েছে সেই আদালতে ফেরত পাঠাবে (অথবা অন্য কোনো অধস্তন আদালতে স্থানান্তর করবে), এবং যে আদালতে মামলাটি ফেরত পাঠানো বা স্থানান্তর করা হয়েছে, সেই আদালত তা প্রাপ্তির পর উক্ত রায় অনুসারে মামলাটির নিষ্পত্তির জন্য অগ্রসর হবে।

১১১. সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বাধ্যবাধকতা। আপিল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট

বিভাগের উপর বাধ্যতামূলক হবে এবং সুপ্রিম কোর্টের যেকোনো বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন এর অধীনস্থ সকল আদালতের উপর বাধ্যতামূলক হবে।

১১২। সর্বোচ্চ আদালতের সহায়তায় কার্যক্রম।

প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ আদালতের সহায়তায় কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

১১৩। সুপ্রিম কোর্টের কর্মচারী (১) সুপ্রিম কোর্টের

কর্মচারীদের নিয়োগ প্রধান বিচারপতি অথবা উক্ত আদালতের এমন অন্য কোনো বিচারপতি বা কর্মকর্তা কর্তৃক করা হবে যাকে তিনি নির্দেশ দেবেন, এবং এই নিয়োগ রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদনক্রমে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুসারে করা হবে।

(২) সংসদের কোনো আইনের বিধান সাপেক্ষে, সুপ্রিম কোর্টের কর্মচারীদের চাকরির শর্তাবলী সেই আদালত কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

আদালত।

অধ্যায় ২ - অধস্তন আদালত

১১৪. অধস্তন আদালত প্রতিষ্ঠা

সর্বোচ্চ আদালত ছাড়াও ৬৫* * আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তৎঅধীনস্থ আদালতসমূহ থাকবে।

১১৫. অধস্তন আদালতে নিয়োগ

বিচার বিভাগে অথবা বিচারিক কার্য সম্পাদনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে ব্যক্তিদের নিয়োগ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এ বিষয়ে প্রণীত বিধি অনুযায়ী করা হবে।

১১৬. অধস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা। বিচার বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং বিচারিক

কার্য সম্পাদনকারী ম্যাজিস্ট্রেটগণের নিয়ন্ত্রণ (পদায়ন, পদোন্নতি ও ছুটি মঞ্জুরের ক্ষমতা সহ) এবং শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষমতা ৬৭ রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকবে ৬৮ এবং তিনি সর্বোচ্চ আদালতের সাথে পরামর্শক্রমে তা প্রয়োগ করবেন।

১১৬ক। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তারা নিজ নিজ কার্য সম্পাদনে স্বাধীন থাকবেন।

১১৭. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

(1) এতদনুসারে যা কিছুই থাকুক না কেন, সংসদ আইন দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করতে পারে যা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে এখতিয়ার প্রয়োগ করবে- (ক) প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের শর্তাবলী, যার মধ্যে নবম পত্রে প্রদত্ত

বিষয়সমূহ এবং জরিমানা বা শাস্তি প্রদান অন্তর্ভুক্ত; (খ) কোনো আইন দ্বারা বা তার অধীনে সরকারের উপর ন্যস্ত বা সরকার কর্তৃক পরিচালিত যেকোনো সম্পত্তির অধিগ্রহণ, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা এবং নিষ্পত্তি, যার মধ্যে যেকোনো রাষ্ট্রায়ত্ত্ব উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং চাকরি অন্তর্ভুক্ত; (গ) এমন কোনো আইন যার ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১০২ এর দফা (3) প্রযোজ্য।

(2) এই অনুচ্ছেদের অধীনে কোনও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হলে, কোনও আদালত উক্ত ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারভুক্ত কোনও বিষয়ে কোনও কার্যধারা গ্রহণ করতে বা কোনও আদেশ দিতে পারবে না: তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ আইন দ্বারা, এই জাতীয় কোনও ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল বা পুনর্বিবেচনার বিধান করতে পারে।

সপ্তম পর্ব
নির্বাচন

১১৮. নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা

(১) বাংলাদেশের জন্য একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে, যা একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার (যদি থাকে) নিয়ে গঠিত হবে এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের (যদি থাকে) নিয়োগ, এই উদ্দেশ্যে প্রণীত কোনো আইনের বিধান সাপেক্ষে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক করা হবে।

(২) নির্বাচন কমিশন একাধিক সদস্য নিয়ে গঠিত হলে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর সভাপতি হিসেবে কাজ করবেন।

(৩) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে, একজন নির্বাচন কমিশনারের কার্যকাল তাঁর কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বছর হবে, এবং- (ক) যে ব্যক্তি প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন, তিনি প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োগের জন্য যোগ্য হবেন না; (খ) অন্য কোনো নির্বাচন কমিশনার, উক্ত পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর, প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগের জন্য যোগ্য হবেন কিন্তু প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে অন্য কোনোভাবে নিয়োগের জন্য যোগ্য হবেন না।

(৪) নির্বাচন কমিশন তার কার্য সম্পাদনে স্বাধীন হবে এবং কেবল এই সংবিধান এবং অন্য কোনো আইনের অধীন থাকবে।

(৫) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইনের বিধান সাপেক্ষে, নির্বাচন কমিশনারদের চাকরির শর্তাবলী এমন হবে যা রাষ্ট্রপতি, আদেশ দ্বারা, নির্ধারণ করতে পারবেন: তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারককে যেভাবে এবং যে কারণে অপসারণ করা হয়, সেই একই পদ্ধতিতে এবং একই কারণে ব্যতীত কোনো নির্বাচন কমিশনারকে তার পদ থেকে অপসারণ করা যাবে না।

(৬) একজন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে সম্বোধন করে নিজ হাতে লিখে তার পদ থেকে পদত্যাগ করতে পারেন।

১১৯. নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলী

(১) রাষ্ট্রপতি পদ এবং সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং উক্ত নির্বাচন পরিচালনার তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকবে, যা তার সংবিধান এবং অন্য কোনো আইন অনুসারে- (ক) রাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচন পরিচালনা করবে; (খ) সংসদ সদস্যদের নির্বাচন পরিচালনা করবে; (গ) সংসদ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করবে; এবং (ঘ) রাষ্ট্রপতি পদ এবং সংসদ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করবে।

(২) নির্বাচন কমিশন পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহে উল্লেখিত কার্যাবলী ছাড়াও এই সংবিধান বা অন্য কোনো আইন দ্বারা নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদন করবে।

১২০. নির্বাচন কমিশনের কর্মচারী

নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে রাষ্ট্রপতি, এই পর্বের অধীনে তার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সরবরাহ করবেন।

১২১. প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার জন্য একক ভোটার তালিকা

সংসদ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার জন্য একটি ভোটার তালিকা থাকবে এবং ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা লিঙ্গ অনুসারে ভোটারদের শ্রেণিবিভাগ করে কোনো বিশেষ ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা যাবে না।

১২২. ভোটার হিসেবে নিবন্ধনের যোগ্যতা (১) সংসদ নির্বাচন

প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে।

(২) কোন ব্যক্তি সংসদ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত কোনও নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকারী হবেন, যদি তিনি- (ক) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (খ)

আঠারো বছরের কম বয়সী নন; (গ)

কোনও উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত

না হন; ৭৫ এবং (ঘ) উক্ত নির্বাচনী এলাকার বাসিন্দা হন বা আইন দ্বারা বাসিন্দা বলে গণ্য হন ৭৬।

১২৩। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় (১) রাষ্ট্রপতির

কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে তাঁর পদে কোনো শূন্যতা দেখা দিলে, উক্ত শূন্যপদ পূরণের জন্য মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখের নব্বই থেকে ষাট দিন পূর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে: তবে শর্ত থাকে যে, যদি তিনি যে সংসদের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন সেই সংসদ ভেঙে যাওয়ার পূর্বে তাঁর মেয়াদ শেষ হয়, তাহলে শূন্যপদ পূরণের জন্য নির্বাচন সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের আগে অনুষ্ঠিত হবে না, বরং উক্ত সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম অধিবেশনের ত্রিশ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

(২) রাষ্ট্রপতির মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের কারণে রাষ্ট্রপতির পদে শূন্যতা দেখা দিলে, শূন্যপদ সৃষ্টির নব্বই দিনের মধ্যে সেই শূন্যপদ পূরণের জন্য একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

(৩) সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে বা অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেলে, তার নব্বই দিনের মধ্যে সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

(৪) সংসদ ভেঙে দেওয়া ব্যতীত অন্য কোনো কারণে কোনো সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হলে, সেই আসন পূরণের জন্য নির্বাচন শূন্য হওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে: তবে শর্ত থাকে যে, যদি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতে, দৈব দুর্ভাগ্যের কারণে এই ধারায় উল্লিখিত

সময়ের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা সম্ভব না হয়, তবে উক্ত নির্বাচন উক্ত সময়ের শেষ দিনের পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

১২৪. সংসদ নির্বাচন বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করতে পারে।

এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে, সংসদ আইন দ্বারা সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত বা তৎসম্পর্কিত সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করতে পারে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, নির্বাচন আয়োজন এবং সংসদের যথাযথ গঠন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল বিষয়।

১২৫. নির্বাচন আইন ও নির্বাচনের বৈধতা

এই সংবিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন— (ক) ১২৪ অনুচ্ছেদের

অধীনে প্রণীত বা প্রণীত বলে অভিপ্রেত, নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ বা উক্ত নির্বাচনী এলাকায় আসন বণ্টন সংক্রান্ত কোনো আইনের বৈধতা কোনো আদালতে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না; (খ) রাষ্ট্রপতির ৮২টি পদের ৮৩টি পদের বা সংসদের কোনো নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না, সংসদ

কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন দ্বারা বা তার অধীনে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ এবং পদ্ধতিতে দাখিলকৃত নির্বাচনী আবেদন ব্যতীত।

১২৬. নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তা

সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হবে নির্বাচন কমিশনকে তার কার্য সম্পাদনে সহায়তা করা।

অষ্টম পর্ব

কম্পট্রোলার এবং অডিটর-জেনারেল

১২৭। অডিটর-জেনারেলের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা (১) বাংলাদেশে একজন কম্পট্রোলার ও

অডিটর-জেনারেল (অতঃপর অডিটর-জেনারেল হিসাবে উল্লিখিত) থাকবেন, যিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

(2) এই সংবিধানের এবং সংসদ কর্তৃক প্রণীত যেকোনো আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, অডিটর-জেনারেলের চাকরির শর্তাবলী এমন হবে যা রাষ্ট্রপতি, আদেশ দ্বারা, নির্ধারণ করতে পারবেন।

১২৮. অডিটর-জেনারেলের কার্যাবলী

(1) প্রজাতন্ত্রের এবং সকল আদালতের এবং সরকারের সকল কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তাদের সরকারি হিসাব নিরীক্ষক-জেনারেল কর্তৃক নিরীক্ষিত হবে এবং তার উপর প্রতিবেদন পেশ করা হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি বা তার দ্বারা এই উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের সেবায় নিয়োজিত কোনো ব্যক্তির দখলে থাকা সকল রেকর্ড, বই, ভাউচার, নথি, নগদ অর্থ, স্ট্যাম্প, সিকিউরিটি, ভান্ডার বা অন্যান্য সরকারি সম্পত্তিতে প্রবেশাধিকার পাবেন।

(2) দফা (1) এর বিধানাবলীকে ক্ষুণ্ণ না করে, যদি আইন দ্বারা সরাসরি প্রতিষ্ঠিত কোনও নিগমিত সংস্থার ক্ষেত্রে আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়, তবে সেই নিগমিত সংস্থার হিসাব এমন কোনও ব্যক্তি দ্বারা নিরীক্ষিত হবে এবং তার উপর প্রতিবেদন দাখিল করবে, যেমনটি উক্তভাবে নির্ধারিত হতে পারে।

(3) সংসদ আইন দ্বারা অডিটর-জেনারেলকে, (1) ধারায় নির্দিষ্ট কার্যাবলী ছাড়াও, এমন কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য নির্দেশ দিতে পারে যা উক্ত আইন নির্ধারণ করবে, এবং এই ধারার অধীনে আইন দ্বারা বিধান না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি, আদেশ দ্বারা, সেই বিধান করতে পারেন।

(4) অডিটর-জেনারেল, (1) অনুচ্ছেদের অধীনে তার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে, অন্য কোনও ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা বা নিয়ন্ত্রণের অধীন থাকবেন না।

১২৯. অডিটর-জেনারেলের কার্যকাল

(1) অডিটর-জেনারেল, এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সাপেক্ষে, তাঁর কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বছরের জন্য, অথবা পঁয়ষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত, যেটি আগে ঘটবে, পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

(2) সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারককে যেভাবে এবং যে কারণে অপসারণ করা হয়, সেই একই পদ্ধতিতে এবং একই কারণে ব্যতীত অডিটর-জেনারেলকে তার পদ থেকে অপসারণ করা যাবে না।

(3) অডিটর-জেনারেল রাষ্ট্রপতিকে সম্বোধন করে নিজ হাতে লিখিত পত্রের মাধ্যমে তার পদ থেকে পদত্যাগ করতে পারেন।

(4) পদত্যাগের পর অডিটর-জেনারেল প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে পুনরায় কোনো পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য হবেন না।

১৩০। ভারপ্রাপ্ত অডিটর-জেনারেল: যেকোনো সময়

যখন অডিটর-জেনারেলের পদ শূন্য থাকে, অথবা রাষ্ট্রপতি যদি সন্তুষ্ট হন যে অডিটর-জেনারেল অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে তাঁর কার্য সম্পাদন করতে অক্ষম, তখন রাষ্ট্রপতি ১২৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনো নিয়োগ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অথবা ক্ষেত্রবিশেষে, অডিটর-জেনারেল তাঁর দপ্তরের কার্য পুনরায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত, কোনো ব্যক্তিকে ভারপ্রাপ্ত অডিটর-জেনারেল হিসেবে নিয়োগ করতে এবং উক্ত পদের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত করতে পারেন।

১৩১. সরকারি হিসাব সংরক্ষণের ফর্ম ও পদ্ধতি

প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এমন আঙ্গিকে ও পদ্ধতিতে রাখা হবে, যা নিরীক্ষক-জেনারেল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে নির্ধারণ করতে পারেন।

১৩২. অডিটর-জেনারেলের প্রতিবেদন সংসদে পেশ করা হবে

প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব সংক্রান্ত অডিটর-জেনারেলের প্রতিবেদনসমূহ রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হবে, যিনি তা সংসদে উত্থাপনের ব্যবস্থা করবেন।

নবম পর্ব

বাংলাদেশের সেবাসমূহ অধ্যায় ১ সেবাসমূহ

১৩৩. নিয়োগ এবং চাকরির শর্তাবলী

এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে, সংসদ আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তির নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে: তবে শর্ত থাকে যে, কোনো আইন দ্বারা বা তার অধীনে এরূপ বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, রাষ্ট্রপতি উক্ত ব্যক্তির নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণকারী বিধি প্রণয়ন করতে সক্ষম হবেন, এবং তৎরূপে প্রণীত বিধি উক্ত যেকোনো আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে কার্যকর হবে।

১৩৪. পদের মেয়াদ

এই সংবিধানে অন্যরূপ বিধান না থাকলে, প্রজাতন্ত্রের সেবায় নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি সাপেক্ষে পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

১৩৫. বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তাদের বরখাস্ত ইত্যাদি।

(১) প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে কোনো বেসামরিক পদে অধিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তিকে, তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরখাস্ত, অপসারণ বা পদাবনতি করা যাবে না।

(২) কোনো ব্যক্তিকে বরখাস্ত বা অপসারণ বা পদাবনতি করা যাবে না, যতক্ষণ না তাকে এই মর্মে কারণ দর্শানোর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়া হয় যে, কেন উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না: তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারাটি প্রযোজ্য হবে না- (i) যেখানে

কোনো ব্যক্তিকে এমন আচরণের জন্য বরখাস্ত বা

অপসারণ বা পদাবনতি করা হয়, যার ফলে তিনি কোনো ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত হয়েছেন; অথবা (ii) যেখানে কোনো ব্যক্তিকে বরখাস্ত বা অপসারণ করতে বা তার পদাবনতি করতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ

এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ কোনো কারণে, সেই ব্যক্তিকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দেওয়া যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব নয়; অথবা (iii) যেখানে রাষ্ট্রপতি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে সেই ব্যক্তিকে এই ধরনের সুযোগ দেওয়া সমীচীন নয়।

(৩) যদি এই ধরনের কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে ধারা (২) অনুসারে তাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দেওয়া যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব কিনা প্রশ্ন ওঠে, তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে বরখাস্ত বা অপসারণ করার বা তার পদাবনতি করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

(৪) যেখানে কোনও ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে একটি লিখিত চুক্তির অধীনে নিযুক্ত থাকেন এবং সেই চুক্তিটি তার শর্তাবলী অনুসারে যথাযথ নোটিশের মাধ্যমে বাতিল করা হয়, সেখানে তাকে এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে পদ থেকে অপসারিত বলে গণ্য করা হবে না।

১৩৬। চাকরির পুনর্গঠন। আইন দ্বারা প্রজাতন্ত্রের

চাকরির পুনর্গঠনের জন্য নতুন চাকরি সৃষ্টি, একত্রীকরণ বা একীভূতকরণের বিধান করা যেতে পারে এবং উক্ত আইন প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তির চাকরির যেকোনো শর্ত পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারে।

১৩৭। কমিশন প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশের জন্য এক বা একাধিক সরকারি

চাকরি কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান আইন দ্বারা প্রণীত হবে, যার প্রত্যেকটি একজন সভাপতি এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য সদস্যবৃন্দ নিয়ে গঠিত হবে।

১৩৮. সদস্যদের নিয়োগ (১) প্রত্যেক সরকারি চাকরি

কমিশনের সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনের সদস্যদের কমপক্ষে অর্ধেক এমন ব্যক্তি হবেন, যিনি বাংলাদেশের ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে যেকোনো সময়ে সক্রিয় থাকা কোনো সরকারের চাকরিতে বিশ বছর বা তদুর্ধ্ব মেয়াদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

(2) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন সাপেক্ষে, সরকারি চাকরি কমিশনের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যদের চাকরির শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা নির্ধারণ করবেন।

১৩৯. কার্যকাল

(1) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সাপেক্ষে, একটি সরকারি চাকরি কমিশনের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যদের কার্যকাল তার পদে যোগদানের তারিখ থেকে পাঁচ বছর পর, অথবা যখন তিনি পঁয়ষট্টি বছর বয়স পূর্ণ করেন, এই দুইয়ের মধ্যে যেটি আগে ঘটে, তখন শেষ হবে;

(2) সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারকের মতো একই পদ্ধতিতে এবং একই কারণে ব্যতীত, এই ধরনের কমিশনের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যদের পদ থেকে অপসারণ করা হবে।

(3) কোনো সরকারি চাকরি কমিশনের চেয়ারম্যান বা অন্য কোনো সদস্য রাষ্ট্রপতিকে সম্বোধন করে নিজ হাতে লিখিত পদত্যাগপত্র জমা দিতে পারেন।

(4) সরকারি চাকরি কমিশনের কোনো সদস্য পদত্যাগ করলে প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে পুনরায় নিয়োগের জন্য যোগ্য হবেন না, তবে, ধারা (1) এর বিধান সাপেক্ষে- (ক) পদত্যাগকারী চেয়ারম্যান আরও একটি মেয়াদের জন্য পুনঃনিয়োগের জন্য যোগ্য হবেন; এবং (খ) পদত্যাগকারী একজন সদস্য (চেয়ারম্যান ব্যতীত) আরও একটি মেয়াদের জন্য পুনঃনিয়োগের জন্য অথবা সরকারি চাকরি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগের জন্য যোগ্য হবেন।

১৪০. কমিশনের কার্যাবলী

(1) একটি সরকারি চাকরি কমিশনের কার্যাবলী হবে- (ক) প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা পরিচালনা করা; (খ) অনুচ্ছেদ (2) অনুসারে কমিশনের সাথে পরামর্শ করা হয় এমন কোনো বিষয়ে অথবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কমিশনের কাছে প্রেরিত এর কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেওয়া; এবং (গ) আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাবলী।

(2) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইনের বিধানাবলী এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোনো কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে প্রণীত কোনো প্রবিধান (যা উক্ত আইনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়) সাপেক্ষে, রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত বিষয়ে একটি কমিশনের সাথে পরামর্শ করবেন- (ক) সরকারি চাকরিতে নিয়োগের যোগ্যতা এবং নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়সমূহ।

প্রজাতন্ত্র; (খ)

উক্ত চাকরিতে নিয়োগ এবং চাকরির এক শাখা থেকে অন্য শাখায় পদোন্নতি ও বদলির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিসমূহ, এবং এইরূপ নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলির জন্য প্রার্থীদের উপযুক্ততা; (গ) উক্ত চাকরির শর্তাবলী (ব্যক্তিগত অধিকার সহ) সম্পর্কিত বিষয়াদি; এবং

(ঘ) সেবার শৃঙ্খলা।

১৪১. বার্ষিক প্রতিবেদন

(১) প্রত্যেক কমিশন প্রতি বছর মার্চ মাসের প্রথম তারিখের মধ্যে, পূর্ববর্তী ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত সময়কালে তার কার্যাবলী সম্পাদনের একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে রাষ্ট্রপতির কাছে দাখিল করবে।

(২) প্রতিবেদনের সাথে একটি স্মারকলিপি সংযুক্ত করতে হবে যাতে কমিশনের জানা মতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ থাকবে- (ক) যে সকল ক্ষেত্রে এর পরামর্শ গৃহীত হয়নি,

যদি থাকে, এবং কেন তা গৃহীত হয়নি তার কারণ; (খ) যে সকল ক্ষেত্রে কমিশনের সাথে পরামর্শ করা উচিত ছিল কিন্তু করা হয়নি, এবং কেন করা হয়নি তার কারণ।

(৩) রাষ্ট্রপতি যে বছরে প্রতিবেদনটি জমা দেওয়া হয়েছিল সেই বছরের ৩১শে মার্চের পরে অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম অধিবেশনে প্রতিবেদন এবং স্মারকলিপিটি পেশ করার ব্যবস্থা করবেন।

পর্ব IXA

জরুরি বিধান

১৪১ক. জরুরি অবস্থা ঘোষণা

(১) যদি রাষ্ট্রপতি সন্তুষ্ট হন যে একটি গুরুতর জরুরি অবস্থা বিরাজ করছে যাতে যুদ্ধ বা বাহ্যিক আগ্রাসন বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে বাংলাদেশ বা এর কোনো অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন, তবে তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা জারি করতে পারেন: তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ঘোষণার বৈধতার জন্য প্রধানমন্ত্রীর পূর্বস্বাক্ষরের প্রয়োজন হবে।

(২) একটি জরুরি অবস্থা ঘোষণা— (ক) পরবর্তী কোনো

ঘোষণার দ্বারা প্রত্যাহার করা যেতে পারে; (খ) সংসদে পেশ করা হবে; (গ) একশত বিশ

দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তা কার্যকর থাকবে না, যদি না

উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে সংসদের কোনো প্রস্তাব দ্বারা তা অনুমোদিত হয়: তবে শর্ত থাকে যে, যদি এইরূপ কোনো ঘোষণা এমন সময়ে জারি করা হয় যখন সংসদ বিলুপ্ত থাকে অথবা উপ-ধারা (গ)-তে উল্লিখিত একশত বিশ দিনের মেয়াদকালে সংসদের বিলুপ্তি ঘটে, তবে সংসদ পুনর্গঠিত

হওয়ার পর প্রথমবার অধিবেশন শুরুর তারিখ থেকে ত্রিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ঘোষণাটি কার্যকর থাকবে না, যদি না উক্ত ত্রিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সংসদ কর্তৃক ঘোষণাটি অনুমোদন করে কোনো প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৩) যুদ্ধ বা বাহ্যিক আগ্রাসন অথবা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে বাংলাদেশ বা এর কোনো অংশের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়েছে ঘোষণা করে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা যেতে পারে, যদি প্রকৃত যুদ্ধ অথবা কোনো আগ্রাসন বা গোলযোগ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে রাষ্ট্রপতি সন্তুষ্ট হন যে, এর আসন্ন বিপদ রয়েছে।

১৪১খ। জরুরি অবস্থাকালে নির্দিষ্ট কিছু ধারার বিধান স্থগিতকরণ

জরুরি অবস্থা ঘোষণা বলবৎ থাকাকালীন, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ এবং ৪২ নং অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রের এমন কোনো আইন প্রণয়ন বা নির্বাহী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করবে না, যা এই সংবিধানের তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত বিধানাবলী না থাকলে রাষ্ট্র প্রণয়ন বা গ্রহণ করতে সক্ষম হতো; কিন্তু এভাবে প্রণীত কোনো আইন, তার অযোগ্যতার মাত্রা পর্যন্ত, জরুরি অবস্থা ঘোষণার কার্যকারিতা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই অকার্যকর হয়ে যাবে; তবে, আইনটির কার্যকারিতা শেষ হওয়ার পূর্বে কৃত বা অকৃত কাজের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে না।

১৪১গ. জরুরি অবস্থার সময় মৌলিক অধিকার প্রয়োগ স্থগিতকরণ

(১) জরুরি অবস্থা ঘোষণা বলবৎ থাকাকালীন, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শক্রমে, আদেশ দ্বারা এই সংবিধানের তৃতীয় খণ্ডে প্রদত্ত অধিকারসমূহের মধ্যে যেগুলি আদেশে , ঘোষণা করা যে, যেকোনো আদালতে আবেদন করার অধিকার... নির্দিষ্ট করা হতে পারে, সেগুলির বলবৎকরণ এবং উক্ত নির্দিষ্ট অধিকার বলবৎ করার জন্য কোনও আদালতে বিচারাধীন সমস্ত কার্যধারা, ঘোষণাটি বলবৎ থাকার সময়কালের জন্য অথবা আদেশে নির্দিষ্ট করা এর চেয়ে কম সময়ের জন্য স্থগিত থাকবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের অধীনে প্রদত্ত কোনো আদেশ সমগ্র বাংলাদেশ বা এর কোনো অংশে প্রযোজ্য হতে পারে।

(3) এই অনুচ্ছেদের অধীনে প্রদত্ত প্রত্যেকটি আদেশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংসদে পেশ করা হবে।

দশম পর্ব

সংবিধানের সংশোধন

১৪২. সংবিধানের যেকোনো বিধান সংশোধন করার ক্ষমতা

(১) এই সংবিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন— (ক) এর যেকোনো বিধান সংসদীয় আইনের দ্বারা

সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা বাতিলের মাধ্যমে সংশোধন করা যেতে পারে: তবে শর্ত থাকে যে— (i) এই ধরনের সংশোধনের জন্য কোনো বিল অগ্রসর

হতে দেওয়া হবে না, যদি না তার দীর্ঘ শিরোনামে

স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে

যে এটি সংবিধানের কোনো বিধান সংশোধন করবে; (ii) এই ধরনের কোনো বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পেশ করা যাবে না, যদি না তা

সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে পাস হয়; (খ) যখন উপরে উল্লিখিতভাবে পাস হওয়া কোনো বিল রাষ্ট্রপতির

অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়, তখন তিনি বিলটি পেশ করার সাত দিনের মধ্যে বিলটিতে অনুমোদন দেবেন, এবং যদি তিনি তা করতে ব্যর্থ হন,

তবে উক্ত সময়সীমা শেষ হওয়ার পর তিনি বিলটিতে অনুমোদন দিয়েছেন বলে গণ্য হবে।

(1A) দফা (1) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, যখন পূর্বোক্তভাবে পাসকৃত কোনও বিল, যাতে প্রস্তাবনা অথবা অনুচ্ছেদ ৪, ৪৪, ৫৬ বা এই অনুচ্ছেদের কোনও

বিধান সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়, তখন রাষ্ট্রপতি, তাঁর কাছে বিলটি পেশ করার সাত দিনের মধ্যে, বিলটিতে

অনুমোদন দেওয়া হবে কি হবে না, এই প্রসঙ্গটি গণভোটে উপস্থাপন করবেন।

(1B) এই অনুচ্ছেদের অধীনে একটি গণভোট নির্বাচন কমিশন কর্তৃক, আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এবং পদ্ধতিতে, সংসদ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে

প্রস্তুতকৃত ভোটের তালিকায় নিবন্ধিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে পরিচালিত হবে।

(1C) এই অনুচ্ছেদের অধীনে কোনো বিলের বিষয়ে পরিচালিত গণভোটের ফলাফল যেদিন ঘোষণা করা হবে, সেদিন রাষ্ট্রপতি

নিম্নলিখিত কাজ করেছেন বলে গণ্য হবে- (ক) বিলটিতে সম্মতি দিয়েছেন, যদি প্রদত্ত

মোট ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বিলটিতে সম্মতি দেওয়ার পক্ষে থাকে; অথবা (খ) সম্মতি প্রদান থেকে বিরত থেকেছেন, যদি প্রদত্ত

মোট ভোটের

সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বিলটিতে সম্মতি দেওয়ার পক্ষে না থাকে।

১ঘ) দফা (১গ)-তে উল্লিখিত কোনো কিছুই মন্ত্রিসভা বা সংসদের প্রতি আস্থা বা অনাস্থার প্রকাশ বলে গণ্য হবে না।

(2) এই অনুচ্ছেদের অধীনে করা কোনও সংশোধনের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ২৬ এর কোনও কিছুই প্রযোজ্য হবে না।

একাদশ পর্ব

বিবিধ

১৪৩. প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি (১) আইনসম্মতভাবে অর্পিত
- অন্য কোনো ভূমি বা সম্পত্তি ছাড়াও প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত হবে- (ক) বাংলাদেশের যেকোনো ভূমির ভূগর্ভে অবস্থিত সকল খনিজ ও অন্যান্য মূল্যবান বস্তু; (খ) বাংলাদেশের
- আঞ্চলিক জলসীমার মধ্যে অবস্থিত সমুদ্র অথবা মহীসোপানের উপরস্থ সমুদ্রের ভূগর্ভে অবস্থিত সকল ভূমি, খনিজ ও অন্যান্য মূল্যবান বস্তু; এবং (গ) বাংলাদেশে অবস্থিত এমন কোনো সম্পত্তি যার কোনো বৈধ মালিক নেই।
- (২) সংসদ সময়ে সময়ে আইন দ্বারা বাংলাদেশের ভূখণ্ডের সীমানা এবং বাংলাদেশের আঞ্চলিক জলসীমা ও মহীসোপান নির্ধারণের বিধান করতে পারে।

১৪৪. সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে নির্বাহী কর্তৃত্ব।

প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা সম্পত্তি অধিগ্রহণ, বিক্রয়, হস্তান্তর, বন্ধক ও নিষ্পত্তি, যেকোনো ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা এবং যেকোনো চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিস্তৃত থাকবে।

১৪৫. চুক্তি ও দলিলপত্র (১) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী

ক্ষমতা প্রয়োগে সম্পাদিত সকল চুক্তি ও দলিলপত্র রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত বলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে এবং রাষ্ট্রপতির পক্ষে তিনি যেভাবে নির্দেশ বা অনুমোদন দেবেন, সেই অনুযায়ী ব্যক্তি কর্তৃক এবং সেই পদ্ধতিতে তা সম্পাদিত হবে।

(২) যেখানে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করে কোনও চুক্তি বা দলিল তৈরি বা সম্পাদন করা হয়, সেখানে রাষ্ট্রপতি বা উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে চুক্তি বা দলিল তৈরি বা সম্পাদনকারী অন্য কোনও ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন না, তবে এই ধারাটি সরকারের বিরুদ্ধে কোনও ব্যক্তির মামলা করার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করবে না।

১৪৫ক। আন্তর্জাতিক চুক্তি। বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের

সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করতে হবে, যিনি তা সংসদে উত্থাপনের ব্যবস্থা করবেন: তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত এরূপ কোনো চুক্তি সংসদের গোপন অধিবেশনে উত্থাপন করতে হবে।

১৪৬. বাংলাদেশ নামে মামলা। বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ

নামে মামলা করতে বা তার বিরুদ্ধে মামলা করা যেতে পারে।

১৪৭. নির্দিষ্ট কর্মকর্তাদের পারিশ্রমিক ইত্যাদি।

(১) এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য এমন কোনো পদে অধিষ্ঠিত বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির পারিশ্রমিক, সুযোগ-সুবিধা এবং চাকরির অন্যান্য শর্তাবলী সংসদীয় আইন দ্বারা বা তার অধীনে নির্ধারিত হবে, কিন্তু সেগুলি সেভাবে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত- (ক) সেগুলি হবে এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত বা, ক্ষেত্রবিশেষে, ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য বিষয়সমূহ (যদি থাকে); অথবা (খ) যদি পূর্ববর্তী উপ-ধারাটি প্রযোজ্য না হয়, তবে সেগুলি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(2) এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য এমন কোনো পদে অধিষ্ঠিত বা ভারপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির পারিশ্রমিক, সুযোগ-সুবিধা এবং চাকরির অন্যান্য শর্তাবলী তার কার্যকালে উক্ত ব্যক্তির অসুবিধার উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করা যাবে না।

(3) এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য এমন কোনো পদে নিযুক্ত বা কর্মরত কোনো ব্যক্তি লাভজনক বা পারিশ্রমিকযুক্ত কোনো পদ, পদ বা অবস্থান ধারণ করতে পারবেন না অথবা লাভ বা মুনাফা অর্জনকে উদ্দেশ্য করে এমন কোনো কোম্পানি, সমিতি বা সংস্থার ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনায় কোনোভাবেই অংশ নিতে পারবেন না: তবে শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র উপরে উল্লিখিত প্রথমোক্ত পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত থাকার কারণে উক্ত ব্যক্তি এই ধারার উদ্দেশ্যে উক্ত কোনো পদ, পদ বা অবস্থান ধারণ করেছেন বলে গণ্য হবেন না।

(4) এই ধারাটি নিম্নলিখিত পদগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য -

(ক) রাষ্ট্রপতি; (খ)

প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান উপদেষ্টা; (গ) স্পিকার বা

ডেপুটি স্পিকার; (ঘ) মন্ত্রী, উপদেষ্টা,

প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী; (ঙ) সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি; (চ) কম্পট্রোলার এবং

অডিটর-জেনারেল; (ছ) নির্বাচন কমিশনার;

(জ) পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য।

১৪৮. পদের শপথ

(1) তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত কোনও পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত কোনও ব্যক্তি পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে সেই তফসিল অনুসারে একটি শপথ বা প্রতিজ্ঞা (এই অনুচ্ছেদে "শপথ" হিসাবে উল্লিখিত) গ্রহণ ও স্বাক্ষর করবেন।

(2) এই সংবিধানের অধীনে যেখানে কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা শপথ পরিচালনা করার প্রয়োজন হয়, সেখানে সেই ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনও ব্যক্তি এবং স্থানে তা পরিচালনা করা যেতে পারে।

(2A) যদি, অনুচ্ছেদ 123 এর ধারা (3) এর অধীনে সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে, সংবিধানে এই উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা সেই ব্যক্তি কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে মনোনীত অন্য কোনো ব্যক্তি, কোনো কারণে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করাতে অক্ষম হন বা না করান, তাহলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে উক্ত শপথবাক্য পাঠ করাবেন, যেন তিনিই সংবিধানে এই উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ব্যক্তি।

(3) এই সংবিধানের অধীনে যেখানে কোনও ব্যক্তিকে কোনও পদে প্রবেশের পূর্বে শপথ গ্রহণ করতে হয়, সেখানে তিনি শপথ গ্রহণের সাথে সাথেই উক্ত পদে প্রবেশ করেছেন বলে গণ্য হবেন।

১৪৯. বিদ্যমান আইনসমূহের সংরক্ষণ। এই

সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে, সকল বিদ্যমান আইন কার্যকর থাকবে, কিন্তু এই সংবিধানের অধীনে প্রণীত আইন দ্বারা তা সংশোধন বা বাতিল করা যেতে পারে।

১৫০. অন্তর্বর্তীকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী

এই সংবিধানের অন্য কোনো বিধান থাকা সত্ত্বেও চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত অন্তর্বর্তীকালীন ও অস্থায়ী বিধানসমূহ কার্যকর হবে।

১৫১. বাতিলকরণ।

নিম্নলিখিত রাষ্ট্রপতির আদেশসমূহ এতদ্বারা বাতিল করা হলো- (ক)

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে প্রদত্ত আইন ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ; (খ) বাংলাদেশের

অস্থায়ী সংবিধান আদেশ, ১৯৭২; (গ) বাংলাদেশ হাইকোর্ট আদেশ, ১৯৭২ (পিও

নং ৫, ১৯৭২); (ঘ) বাংলাদেশ কম্পিউটার অ্যান্ড অডিটর-জেনারেল আদেশ, ১৯৭২ (পিও নং

১৫, ১৯৭২) (ঙ) বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ, ১৯৭২ (পিও নং ২২, ১৯৭২) (চ) বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন আদেশ,

১৯৭২ (পিও নং ২৫, ১৯৭২) (ছ) বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন আদেশ, ১৯৭২ (পিও নং ৩৪, ১৯৭২)

(জ) বাংলাদেশ সরকারি কার্য পরিচালনা আদেশ, ১৯৭২ (পিও নং ৫৮, ১৯৭২)

১৫২. ব্যাখ্যা

(১) এই সংবিধানে, যেখানে বিষয় বা প্রসঙ্গ অন্যরকম দাবি করে না, সেখানে-

ব্যাখ্যা: "প্রশাসনিক ইউনিট" বলতে ধারা ৫৯-এর উদ্দেশ্যে আইন দ্বারা নির্ধারিত কোনো জেলা বা অন্য কোনো এলাকাকে বোঝায়;

"উপদেষ্টা" বলতে ধারা ৫৮গ-এর অধীনে উক্ত পদে নিযুক্ত ব্যক্তিকে বোঝায়;

"আপিল বিভাগ" বলতে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগকে বোঝায়;

"অনুচ্ছেদ" বলতে এই সংবিধানের একটি অনুচ্ছেদকে বোঝায়;

"ঋণ গ্রহণ"-এর মধ্যে বার্ষিকীর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ অন্তর্ভুক্ত, এবং "ঋণ" শব্দটি তদনুসারে ব্যাখ্যা করা হবে;

"মূলধন" বলতে অনুচ্ছেদ ৫-এ উল্লিখিত অর্থকেই বোঝায়;

"প্রধান উপদেষ্টা" বলতে ধারা ৫৮গ-এর অধীনে উক্ত পদে নিযুক্ত ব্যক্তিকে বোঝায়।

"প্রধান নির্বাচন কমিশনার" বলতে অনুচ্ছেদ ১১৮ অনুযায়ী উক্ত পদে নিযুক্ত ব্যক্তিকে বোঝায়;

"প্রধান বিচারপতি" বলতে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিকে বোঝায়;

"নাগরিক" অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিক;

"ধারা" বলতে আর্টিকেলের সেই ধারাটিকে বোঝায় যেখানে অভিব্যক্তিটি ব্যবহৃত হয়েছে;

"আদালত" বলতে সুপ্রিম কোর্ট সহ যেকোনো আদালতকে বোঝায়;

"ঋণ"-এর মধ্যে বার্ষিক বৃত্তির মাধ্যমে মূলধন পরিশোধের যেকোনো বাধ্যবাধকতা এবং যেকোনো গ্যারান্টির অধীনে থাকা দায় অন্তর্ভুক্ত, এবং "ঋণ দায়"-কে তদনুসারে ব্যাখ্যা করা হবে;

"শৃঙ্খলা আইন" বলতে যেকোনো শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনীর শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী আইনকে বোঝায়;

"সুশৃঙ্খল বাহিনী" বলতে বোঝায়-

(ক) সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী বা বিমান

বাহিনী; (খ) পুলিশ বাহিনী;

(গ) এই সংস্থা অনুসারে আইন দ্বারা সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসাবে ঘোষিত অন্য কোনো বাহিনী;

"জেলা জজ"-এর মধ্যে অতিরিক্ত জেলা জজও অন্তর্ভুক্ত;

"বিদ্যমান আইন" অর্থ এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে বা এর কোনো অংশে বলবৎ থাকা যেকোনো আইন, তা কার্যকর করা হয়ে থাকুক বা না থাকুক;

"আর্থিক বছর" বলতে জুলাই মাসের প্রথম দিনে শুরু হওয়া বছরকে বোঝায়;

"গ্যারান্টি"-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এই সংবিধান কার্যকর হওয়ার পূর্বে গৃহীত এমন কোনো বাধ্যবাধকতা, যা কোনো প্রতিষ্ঠানের মুনাফা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে কম হলে অর্থ প্রদানের জন্য আরোপিত হয়;

"হাইকোর্ট বিভাগ" বলতে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগকে বোঝায়;

"বিচারক" বলতে সুপ্রিম কোর্টের কোনো বিভাগের বিচারককে বোঝায়;

"বিচার বিভাগীয় পরিষেবা" বলতে এমন একটি পরিষেবাকে বোঝায় যেখানে ব্যক্তির জেলা জজের পদের চেয়ে উচ্চতর পদ ব্যতীত অন্যান্য বিচারিক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন;

"আইন" অর্থ বাংলাদেশে আইনের মর্যাদা সম্পন্ন যেকোনো আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপবিধি, বিজ্ঞপ্তি বা অন্য কোনো আইনসম্মত দলিল এবং যেকোনো প্রথা বা রীতি;

"সংসদ" বলতে অনুচ্ছেদ ৬৫ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের সংসদকে বোঝায়;

"অংশ" বলতে এই সংবিধানের একটি অংশ বোঝায়;

"পেনশন" বলতে বোঝায় যেকোনো ধরনের পেনশন, তা অবদানভিত্তিক হোক বা না হোক, যা কোনো ব্যক্তিকে বা তার জন্য প্রদেয়, এবং এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অবসরকালীন বেতন বা গ্র্যাচুইটি, যা প্রভিডেন্ট ফান্ডে চাঁদার রিটার্ন বা তার সাথে যুক্ত কোনো সংযোজনের মাধ্যমে প্রদেয়;

"রাজনৈতিক দল" বলতে এমন ব্যক্তিগোষ্ঠী বা ব্যক্তিদের সমন্বয়কে বোঝায় যারা দলের অভ্যন্তরে বা বাইরে কাজ করে। একটি স্বতন্ত্র নামে সংসদ এবং যারা রাজনৈতিক মতামত প্রচার বা অন্য কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে নিজেদের উপস্থাপন করেন;

"রাষ্ট্রপতি" বলতে এই সংবিধানের অধীনে নির্বাচিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি অথবা উক্ত পদে বর্তমানে কর্মরত কোনো ব্যক্তিকে বোঝায়;

"সম্পত্তি" বলতে অন্তর্ভুক্ত হবে সকল প্রকারের অস্বাবর বা স্বাবর, মূর্ত বা বিমূর্ত সম্পত্তি, এবং বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান, এবং এই জাতীয় কোনো সম্পত্তি বা প্রতিষ্ঠানে যেকোনো অধিকার বা স্বার্থ;

‘জনবিস্তৃপ্তি’ বলতে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত বিস্তৃপ্তিকে বোঝায়।

"সরকারি কর্মকর্তা" বলতে প্রজাতন্ত্রের সেবায় কোনো পারিশ্রমিকযুক্ত পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ব্যক্তিকে বোঝায়;

"প্রজাতন্ত্র" বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে বোঝায়;

"তফসিল" বলতে এই সংবিধানের একটি তফসিল বোঝায়;

"সিকিউরিটিজ"-এর মধ্যে স্টক অন্তর্ভুক্ত;

"প্রজাতন্ত্রের চাকরি" বলতে বাংলাদেশ সরকারের অধীনস্থ বেসামরিক বা সামরিক যেকোনো সেবা, পদ বা দপ্তর এবং আইন দ্বারা প্রজাতন্ত্রের চাকরি হিসেবে ঘোষিত অন্য যেকোনো সেবাকে বোঝায়;

সংসদের ক্ষেত্রে, "অধিবেশন" বলতে বোঝায় এই সংবিধান প্রবর্তনের পর অথবা সংসদের স্থগিতকরণ বা বিলুপ্তির পর সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে শুরু হয়ে সংসদ পুনরায় স্থগিত বা বিলুপ্ত হলে সমাপ্ত হওয়া অধিবেশনসমূহ;

সংসদের ক্ষেত্রে "অধিবেশন" বলতে এমন একটি সময়কালকে বোঝায়, যে সময়ে সংসদ কোনো বিরতি ছাড়াই একটানা অধিবেশন চালায়;

"স্পিকার" বলতে ৭৪ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে বর্তমানে স্পিকারের পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে বোঝায়;

"রাষ্ট্র"-এর অন্তর্ভুক্ত হলো সংসদ, সরকার এবং সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষসমূহ;

"সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ" বলতে এমন কোনো কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন বা সংস্থাকে বোঝায়, যার কার্যক্রম বা প্রধান কার্যক্রম বাংলাদেশে বলবৎ কোনো আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ বা দলিল দ্বারা অনুমোদিত;

"উপ-বাক্যাংশ" বলতে সেই বাক্যাংশের একটি উপ-বাক্যাংশকে বোঝায় যেখানে অভিব্যক্তিটি ঘটে;

"সর্বোচ্চ আদালত" বলতে অনুচ্ছেদ ৯৪ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতকে বোঝায়;

"কর আরোপ" বলতে সাধারণ, স্থানীয় বা বিশেষ যেকোনো ধরনের কর, হার, শুল্ক বা মাশুল আরোপ করাকে বোঝায় এবং "কর" শব্দটির ব্যাখ্যাও সেই অনুযায়ী হবে;

(2) ১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজেন অ্যাক্ট নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে- (ক) এই সংবিধান, যেভাবে এটি সংসদের

কোনো আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়; (খ) এই সংবিধান দ্বারা বাতিলকৃত কোনো আইন, অথবা যা এর বলে অকার্যকর বা কার্যকারিতা

হারায়, যেভাবে এটি সংসদীয় আইন দ্বারা বাতিলকৃত কোনো আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

১৫৩. প্রবর্তন, উদ্ধৃতি এবং প্রামাণিকতা (১) এই সংবিধান 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান'

নামে উদ্ধৃত হতে পারে এবং ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে কার্যকর হবে, যা এই সংবিধানের প্রবর্তন হিসাবে উল্লিখিত।

(২) এই সংবিধানের একটি প্রামাণ্য বাংলা পাঠ এবং একটি অনুমোদিত ইংরেজি অনুবাদের প্রামাণ্য পাঠ থাকবে, উভয়ই গণপরিষদের স্পিকার কর্তৃক প্রত্যয়িত হবে।

(৩) অনুচ্ছেদ (২) অনুসারে সত্যায়িত পাঠ এই সংবিধানের বিধানাবলীর চূড়ান্ত প্রমাণ হবে: তবে শর্ত থাকে যে বাংলা এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে, বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে।